

TITULO IV DE LAS DISPOSICIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN

Como establece el preámbulo, entre las principales novedades de este título destaca que los anteriores procedimientos especiales sobre potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, regulaba en títulos separados, ahora se han integrado como especialidades del procedimiento administrativo común.

Asimismo, este título incorpora a las fases de iniciación, ordenación, instrucción y finalización del procedimiento el uso generalizado y obligatorio de medios electrónicos. Igualmente, se incorpora la regulación del expediente administrativo estableciendo su formato electrónico y los documentos que deben integrarlo.

CAPÍTULO 1 GARANTÍAS DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 53. Derechos del interesado en el procedimiento administrativo.

1. Además del resto de derechos previstos en esta Ley, los interesados en un procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos:

a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos.

Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, tendrán derecho a consultar la información a la que se refiere el párrafo anterior, en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración que funcionará como un portal de acceso. Se entenderá cumplida la obligación de la Administración de facilitar copias de los documentos contenidos en los procedimientos mediante la puesta a disposición de las mismas en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración competente o en las sedes electrónicas que correspondan.

b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.

c) A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de éste.

d) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.

e) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.

f) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.

g) A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.

h) A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el artículo 98.2.

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.

2. Además de los derechos previstos en el apartado anterior, en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, los presuntos responsables tendrán los siguientes derechos:

a) A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia.

b) A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.

Comentarios al artículo 53:

Comentarios al artículo 53.1: Este artículo equivale al artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el que se establecían los derechos de los ciudadanos, y el artículo 37, derecho de acceso a la información pública, estableciendo los derechos del "interesado", en lugar de hablar de "ciudadano", e incorporando las novedades que contempla la nueva ley en estos derechos, con las excepciones previstas: derecho a no presentar documentos originales, derecho a no presentar datos y documentos que hayan sido elaborados por las Administraciones Públicas, derecho a acceder electrónicamente a todos los actos del expediente, y a cumplir las obligaciones de pago a través de medios electrónicos.

Hay que distinguir entre los derechos que tendrían todas las personas establecidos en el artículo 13 de la Ley 39/2015 y los derechos de este artículo 53, que tendrían solo los interesados en los procedimientos administrativos.

Como ya comenté en el artículo 13, la pregunta típica de los tests sería hacemos confundir entre unos derechos y otros.

Comentarios al artículo 53.2: Además de los derechos del art. 53.1, se contemplan derechos específicos en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora: recibir las notificaciones sobre el procedimiento sancionador con todos los contenidos que exigían las disposiciones reglamentarias sobre la materia: notificación de los hechos, infracciones, sanciones, identidades de instructor y autoridad competente para imponer la sanción, y de la norma que atribuya tal competencia. Asimismo, el presunto responsable tiene derecho a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario. Recordemos que para algunos tests como trampa se quitan los "no" para señalar las respuestas incorrectas.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 53:

PREGUNTA 1.- No es un derecho de los interesados en el procedimiento administrativo:

a) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos

b) A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario

- c) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas
- d) **En procedimientos sancionadores, a la presunción de existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario**

CAPITULO II INICIACION DEL PROCEDIMIENTO

SECCION 1.ª DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 54. Clases de iniciación.

Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado.

Comentarios al artículo 54:

Este artículo se mantiene similar al artículo 68 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con el cambio del término "a solicitud de persona interesada" por el término "a solicitud del interesado".

Se ha cambiado un término neutro ("persona" que incluye el género masculino y femenino) por un término masculino exclusivamente ("interesado"). No obstante, es de suponer que el proyecto de ley superara los informes de igualdad de género, circunstancia que no se recoge expresamente en ninguno de los apartados de la ley; ni siquiera a través del preámbulo o disposiciones adicionales, siendo algo que extraña en los tiempos actuales.

Solo existen dos formas posible de iniciarse los procedimientos:

- De oficio
- A instancia de los interesados

No obstante, la iniciación de un procedimiento de oficio, que se iniciará por acuerdo de inicio de oficio del órgano competente, puede provenir de:

- La propia iniciativa
- Orden superior
- Petición razonada de otros órganos
- Denuncia

Pero, aunque provenga de alguna de estas formas, el procedimiento se consideraría iniciado de oficio. Por ejemplo, es pregunta típica de los tests hacernos confundir con que la denuncia sería una forma aparte de iniciar el procedimiento, o que sería una forma de iniciar el procedimiento por interesados y no es así, la denuncia es un acto que puede conducir a que se inicie un procedimiento de oficio por acuerdo del órgano competente, por r lo que por denuncia es una de las formas que puede conducir al inicio de oficio del procedimiento. Pero, en todo caso, el procedimiento se consideraría r- iniciado de oficio.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 54:

PREGUNTA 1.-Los procedimientos podrán iniciarse:

- a) Solo de oficio
- b) Solo a solicitud del interesado
- c) De oficio o a solicitud del interesado**
- d) Por denuncia, de oficio o a solicitud del interesado

Artículo 55. Información v actuaciones previas.

1. Con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente podrá abrir un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.

2. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora las actuaciones previas se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros.

Las actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia y, en defecto de éstos, por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento.

Comentarios al artículo 55:

Con este artículo se recoge la posibilidad de abrir un período de información o actuaciones previas con anterioridad al inicio del procedimiento. Es una novedad de la ley, incorporando además esta posibilidad que ya estaba prevista reglamentariamente para los procedimientos sancionadores.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 55:

PREGUNTA 1.- Señala la respuesta CORRECTA de conformidad con el artículo 55 de la Ley 39/2015:

- a) Con posterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente podrá abrir un período de información o actuaciones previas
- b) Con posterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente deberá abrir un período de información o actuaciones previas
- c) Con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente podrá abrir un periodo de información o actuaciones previas**
- d) Con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente deberá abrir un período de información o actuaciones previas

Artículo 56. Medidas provisionales.

1. Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.

2. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.

En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.

3. De acuerdo con lo previsto en los dos apartados anteriores, podrán acordarse las siguientes medidas provisionales, en los términos previstos en la Ley 112000, de 1 de enero, de Enjuiciamiento Civil:

a) Suspensión temporal de actividades.

b) Prestación de fianzas.

c) Retirada o intervención de bienes productivos o suspensión temporal de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad, el cierre temporal del establecimiento por estas u otras causas previstas en la normativa reguladora aplicable.

d) Embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en metálico por aplicación de precios ciertos.

e) El depósito, retención o inmovilización de cosa mueble.

f) La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda.

g) Consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen.

h) La retención de ingresos a cuenta que deban abonar las Administraciones Públicas.

i) Aquellas otras medidas que, para la protección de los derechos de los interesados, prevean expresamente las leyes, o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la resolución.

4. No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.

5. Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción.

En todo caso, se extinguirán cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.

Comentarios al artículo 56:

Este artículo se corresponde con el artículo 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre medidas provisionales en el inicio del procedimiento administrativo, incorporando bastantes novedades.

Comentarios al artículo 56.1: Este apartado 1 es de contenido similar a la anterior redacción, incorporando como novedad que la adopción de las medidas debe ser "de forma motivada". Se añade, además, que debe ser de acuerdo con los principios de "proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad".

Para entender esto último, menor onerosidad significaría menor gasto.

Comentarios al artículo 56.2: Analizando los cambios de este apartado, la anterior redacción estipulaba que sería "el órgano competente" sin detallar cuál debía adoptar estas medidas; sin embargo, la nueva redacción determina que este órgano será "el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento". Antes se exigía que estas medidas solo podían adoptarse en los "supuestos previstos expresamente por una norma de rango de Ley".

La nueva redacción no contiene esa previsión, y, sin embargo, exige que la urgencia sea "inaplazable", también exige que la adopción de las medidas sea "de forma motivada", y deben resultar "necesarias y proporcionadas". Al igual que en la anterior redacción, estas medidas provisionales deben ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de inicio del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a la adopción de estas medidas. Este acuerdo de inicio, podrá ser objeto del recurso que proceda.

Antes de proseguir, debemos distinguir bien los dos apartados:

- El apartado 1. se refiere a las medidas provisionales "iniciado el procedimiento" que deben ser adoptadas de forma motivada por el órgano administrativo competente para resolver.
- El apartado 2. se refiere a las medidas provisionales "antes de la iniciación del procedimiento administrativo", y deben ser adoptadas de forma motivada por el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, en casos de urgencia inaplazable.

En consecuencia, se trata de dos momentos diferentes para la adopción de estas medidas, y que tienen una regulación específica en cada apartado, con independencia de que los siguientes apartados serán aplicables a ambos supuestos. Causa confusión que están redactados, al igual que en la anterior ley, en orden inverso a la lógica temporal de los mismos. Primero, se regulan las medidas provisionales iniciados los procedimientos (momento posterior) y segundo, las medidas provisionales antes de iniciar los procedimientos (momento anterior) Lo lógico es que el orden de los apartados fuera al revés.

Comentarios al artículo 56.3: Este apartado supone la principal novedad del artículo. Fue criticado por el Consejo de Estado que se hiciera referencia a la aplicación supletoria de leyes procesales, considerándolo algo innecesario y perturbador. No obstante, como se hace referencia a que las medidas provisionales podrán adoptarse, en los términos previstos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC), conviene hacer una referencia a lo dispuesto en esta LEC:

Para mayor inseguridad y distorsión, debemos decir que la LEC cita como "medidas provisionales" exclusivamente las relacionadas con las demandas de nulidad, separación o divorcio, por lo que difícilmente podemos enlazar ambas leyes con esta terminología. Más parecido parece guardar el

término utilizado en la LEC de "medidas cautelares", que entendemos que es a lo que parece que quería referirse el legislador, a pesar de desoír las advertencias del Consejo de Estado, e insistir en su desafortunada e imprecisa referencia a la norma procesal. No obstante, la ley 39/2015, de 1 de octubre, señala en qué pueden consistir estas medidas provisionales, por lo que con ello queda claro a qué se estaban refiriendo a pesar de la incorrección técnica que debió ser corregida. Pero en el Congreso están más a los insultos que a cuestiones técnicas de las leyes.

Comentarios al artículo 56.4: En este apartado se indican qué medidas provisionales no se podrían adoptar: las que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación o que implicación violación de derechos. **Comentarios al artículo 56.5:** La resolución administrativa definitiva no es necesario que se pronuncie sobre las medidas provisional, puedes en todo caso quedan extinguidas al surtir efectos la resolución administrativa al final del procedimiento administrativo.

Para entender el apartado alzar las medidas significa levantar esas medidas; es decir, que dejan de tener efecto. Las medidas pueden ser levantadas (alzadas) o modificadas durante la tramitación del procedimiento. O ello puede hacerse de oficio o a instancia de parte. Serían motivos para ello: circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta el momento en que se adoptaron las medidas provisionales.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 56:

PREGUNTA 1.-Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse:

- a) dentro de los 5 días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda
- b) dentro de los 10 días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda
- c) **dentro de los 15 días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda**
- d) dentro de los 20 días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda

Artículo 57. Acumulación.

El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento.

Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno.

Comentarios al artículo 57:

Este artículo contiene las siguientes variaciones con respecto a la anterior redacción del artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre:

Se aclara que el acuerdo de acumulación se dispondrá de oficio o a instancia de parte. Además, se exige que para disponer la acumulación debe ser el mismo órgano quien debe tramitar y resolver el procedimiento; es decir, que aún a pesar de que fueran sustancialmente idénticas dos solicitudes, si el órgano que debe resolver el procedimiento no es el mismo, no se pueden acumular los procedimientos.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 57:

PREGUNTA 1.- Contra el acuerdo de acumulación:

- a) procede recurso de alzada
- b) procede recurso potestativo de reposición
- c) procede recurso de acumulación
- d) no procede recurso alguno

SECCIÓN 2.ª INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE OFICIO POR LA ADMINISTRACION

Salvo el artículo 58, los artículos siguientes, constituyen una novedad con respecto a lo regulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que no detallaba las distintas formas de iniciar el procedimiento de oficio por la administración (tan solo las mencionaba)

Artículo 58. Iniciación de oficio.

Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.

Comentarios al artículo 58:

Este artículo es una reproducción literal del anterior apartado 1 del artículo 69 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

La iniciación de un procedimiento de oficio, que se iniciará por acuerdo de inicio de oficio del órgano competente, puede provenir de:

- La propia iniciativa
- Orden superior
- Petición razonada de otros órganos
- Denuncia

Pero, aunque provenga de alguna de estas formas, el procedimiento se consideraría solo iniciado de oficio cuando se dicte el acuerdo de inicio (a veces llamada la incoación del procedimiento).

Pongamos un ejemplo de inicio de oficio a través de una denuncia: Se presenta denuncia el 23 de marzo y el 25 de marzo el órgano competente acuerda iniciar el procedimiento. La fecha de inicio del procedimiento, de oficio, es el 25 de marzo. Este procedimiento, que se ha iniciado de oficio, fue a instancia de una denuncia previa, y se acuerda su inicio el 25 de marzo.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 58:

PREGUNTA 1.-Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o ...

- a) como consecuencia de orden superior
- b) a petición razonada de otros órganos
- c) por denuncia
- d) todas son correctas**

Artículo 59. Inicio del procedimiento a propia iniciativa.

Se entiende por propia iniciativa, la actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación.

Comentarios al artículo 59:

En definitiva, se trata de una iniciativa acordada por el propio órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 59:

PREGUNTA 1.-Se entiende por propia iniciativa:

- a) la actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación**
- b) la actuación derivada del conocimiento en todo caso directo de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación
- c) la actuación derivada del conocimiento en todo caso indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación
- d) la actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de instrucción

Artículo 60. Inicio del procedimiento como consecuencia de orden superior.

1. Se entiende por orden superior, la emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento.
2. En los procedimientos de naturaleza sancionadora, la orden expresará, en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente responsables; las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa y su tipificación; así como el lugar, la fecha, fechas o período de tiempo continuado en que los hechos se produjeron.

Comentarios al artículo 60:

Comentarios al artículo 60.1: Un ejemplo de ello sería que un Consejero le ordene a un Director General que inicie un procedimiento. El Director General que inicia el procedimiento debe ser competente para su iniciación.

Comentarios al artículo 60.2: Se establecen en este apartado requisitos específicos que deben tener las órdenes superiores en procedimientos sancionadores.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 60:

PREGUNTA 1.- Se entiende por orden superior:

- a) la emitida por un órgano administrativo del mismo rango jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento
- b) la emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento**
- c) la emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la instrucción del procedimiento
- d) la emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la resolución del procedimiento

Artículo 61. Inicio del procedimiento por petición razonada de otros órganos

1. Se entiende por petición razonada, la propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación.
2. La petición no vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento, si bien deberá comunicar al órgano que la hubiera formulado los motivos por los que, en su caso, no procede la iniciación.
3. En los procedimientos de naturaleza sancionadora, las peticiones deberán especificar, en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente responsables; las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa y su tipificación; así como el lugar, la fecha, fechas o período de tiempo continuado en que los hechos se produjeron.
4. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, la petición deberá individualizar la lesión producida en una persona o grupo de personas, su relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público, su evaluación económica si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo

Comentarios al artículo 61:

Comentarios al artículo 61.1: Se entiende que la petición razonada es de cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el procedimiento, y que no es de un órgano administrativo superior jerárquico del órgano competente para iniciar el procedimiento, pues entonces, se debería acoger a lo previsto en el artículo 60.

Comentarios al artículo 61.2: La petición de inicio no vincula, pero debe comunicarse motivadamente, en su caso, por qué no procede la iniciación al órgano que realizó la petición.

Comentarios al artículo 61.3: El apartado 3 establece las particularidades que debe contener la petición para los procedimientos de naturaleza sancionadora y

Comentarios al artículo 61.4: El apartado 4 establece las particularidades que debe contener la petición para los procedimientos de responsabilidad patrimonial.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 61:

PREGUNTA 1.- Señala la respuesta CORRECTA en relación a la petición razonada del artículo 61 de la Ley 39/2015:

- a) La petición vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento
- b) En los procedimientos de responsabilidad patrimonial deberá incluir en todo caso la evaluación económica
- c) En los procedimientos de naturaleza sancionadora, las peticiones deberán especificar, en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente responsables; las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa y su tipificación; así como el lugar, la fecha, fechas o período de tiempo continuado en que los hechos se produjeron.
- d) Se entiende por petición razonada, la propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación

Artículo 62. Inicio del procedimiento por denuncia.

1. Se entiende por denuncia, el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.
2. Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración. Cuando dichos hechos pudieran constituir una infracción administrativa, recogerán la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables.
3. Cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará a los denunciante la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento.
4. Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta naturaleza y existan otros infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado.

Asimismo, el órgano competente para resolver deberá reducir el importe del pago de la multa que le correspondería o, en su caso, la sanción de carácter no pecuniario, cuando no cumpliéndose alguna de las condiciones anteriores, el denunciante facilite elementos de prueba que aporten un valor añadido significativo respecto de aquellos de los que se disponga.

En ambos casos será necesario que el denunciante cese en la participación de la infracción y no haya destruido elementos de prueba relacionados con el objeto de la denuncia.

5. La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.

Comentarios al artículo 62:

Comentarios al artículo 62.1: Con las denuncias se ponen en conocimiento de los órganos administrativos la existencia de hechos que pudieran justificar la iniciación "de oficio" de un procedimiento administrativo.

La denuncia puede provenir de ciudadanos o bien de empleados públicos, como serían las denuncias formuladas por inspectores, policías o guardias civiles.

Comentarios al artículo 62.2: El apartado 2 señala los requisitos que debe contener el escrito de denuncia. Es de importancia destacar que la denuncia no es anónima, sino que debe identificarse el denunciante. Eso no quiere decir que al denunciado se le deba comunicar la identidad del denunciante, no aclarando la nueva ley si esa circunstancia debe producirse; es decir, si debe o no comunicarse al denunciado que el procedimiento se está iniciando porque tal persona (señalando su identificación) ha formulado denuncia, o bien debería comunicarse que el procedimiento se inicia de oficio por denuncia presentada en abstracto, sin facilitar la identidad del denunciante. Tampoco se dice si los interesados en el procedimiento tienen derecho a conocer la identidad del denunciante. Siendo más claros con un ejemplo: si tenemos conocimiento de que nuestro vecino está cometiendo alguna irregularidad en el ámbito de la administración, y que le van a comunicar que se inicia un procedimiento sancionador contra él porque nosotros, con nombre y apellidos, hemos motivado el inicio de esa investigación, posiblemente nos lo pensaríamos antes de formular denuncia; y por otro lado, si se nos garantizara que no se le comunicará nuestra identidad, sería

más cómoda la presentación de la denuncia. Algunas campañas publicitarias de la administración han ido encaminadas a tratar de concienciar de que quien denuncia es un buen ciudadano. Con la pandemia del COVID-19, y las medidas retroactivas que se han impuesto, por el simple hecho de andar por la calle, ya podrías estar cometiendo alguna infracción, o por sin mascarilla, por lo que se incrementaron las denuncias.

Comentarios al artículo 62.3: El apartado 3 establece que, si la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio, la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento. No hay que confundir esta notificación con la obligación de notificar al denunciante el acuerdo de inicio de oficio que se establezca en la correspondiente norma reguladora, sino que la notificación de este apartado se refiere a la comunicación de la decisión sobre la iniciación del procedimiento, y si se decide su no iniciación, debe ser esta comunicación motivada. Cuando se inicie el procedimiento, como hemos dicho, no exige este apartado que se deba notificar el acuerdo de inicio (esta exigencia se exigirá en la correspondiente norma reguladora, en su caso), sino que se debe notificar que se ha decidido iniciar un procedimiento.

Comentarios al artículo 62.4: El apartado cuarto, como señalaba el dictamen del Consejo de Estado, incorpora el denominado procedimiento de clemencia o "**leniency**"; aconsejando que no fuera regulado dentro del procedimiento administrativo común para que no pudiera colisionar con leyes sectoriales en las que se regula tal procedimiento. Es un mecanismo pensado para incentivar la denuncia de infracciones y facilitar su detección y sanción.

Hay que advertir que en el proyecto de ley el apartado 4. antes se encontraba unido al 3. dentro de un mismo apartado; siendo separado tras la aceptación de enmiendas al articulado. Esta circunstancia explica que cuando dice la ley que el denunciante haya participado en la comisión de una infracción "de esta naturaleza", se está refiriendo a una infracción que provoca un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas, y que además está pensando en un procedimiento sancionador, en el que se han cometido infracciones.

Por otro lado, cuando se reúnan los requisitos previstos en el apartado 4. en su primer párrafo es una obligación eximir al denunciante, y no una potestad, pues se dice que el órgano competente para resolver el procedimiento "deberá eximir". Y cuando se reúnan los requisitos previstos en su segundo párrafo, es una obligación reducir el importe del pago, o la sanción, pues dice "deberá reducir".

A juicio del que suscribe estas líneas, este procedimiento de clemencia podría entrar en colisión con el artículo 115. 3 de esta misma ley, que establece en relación a la interposición de recursos que "los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados por quienes los hubieren causado". Si bien la denuncia no es un recurso administrativo, lo cierto es que, si se participa en una infracción y se denuncia, en el fondo se estarían alegando vicios dentro de un procedimiento por aquellos mismos que los han causado. Señalado que se trata de circunstancias distintas, choca la distinta regulación, si se pretende analizar el sentido de la norma en su conjunto.

Pongamos un ejemplo para esto que se quiere decir:

Volvemos a retomar el ejemplo de dos aspirantes que se presentan a un proceso selectivo y copian sus exámenes el uno del otro. Disconformes con su nota, deciden interponer recursos administrativos, alegando que el proceso está viciado porque él y su compañero han copiado los exámenes. Sus recursos son desestimados, o inadmitidos por falta de legitimación, ya que los vicios de anulabilidad están siendo alegados por aquellos mismos que los hubieran causado. La administración no actúa pues ante este vicio a través de este recurso, con independencia de la posibilidad de investigar otros mecanismos.

Sin embargo, si estos mismos dos aspirantes se presentan al proceso selectivo, y copian, pero con ayuda de un tercero que no se presenta al examen, este podrá denunciar que ayudó a los dos aspirantes a copiar.

Asimismo, si los dos aspirantes sin ayuda de terceros, en lugar de interponer recursos administrativos en la fase de impugnación correspondiente presentan denuncia indicando que ambos han. Copiado, estas alegaciones sí podrían ser tenidas en cuenta para motivar el inicio de un procedimiento, a pesar de que ellos mismos causaron todos los vicios alegados.

En otras palabras, que no tiene mucho sentido decir que no puede interponer un recurso aquel que ha cometido un vicio de anulabilidad'. pero si puede denunciarlo, y además con posibilidad en caso de que se reúnan los requisitos de exenciones o reducciones de las posibles sanciones que pudieran corresponder.

Comentarios al artículo 62.5: El denunciante no adquiere, por el hecho solo de formular denuncia, la condición de interesado en el procedimiento; sin perjuicio de que, aunque no lo diga la norma, la propia denuncia sea formulada por uno de los posibles interesados en el procedimiento. A modo de ejemplo, un aspirante de un proceso selectivo en el que todos los aspirantes son interesados, puede denunciar ante la administración convocante o el tribunal de selección que uno de los aspirantes no reúne los requisitos de participación en el proceso, como puede ser la falta de titulación; en ese caso, coincidiría que uno de los interesados (aspirantes) sería a su vez el denunciante.

No obstante, aunque en el comentario que he realizado se pone un ejemplo en el que pierde sentido la diferenciación entre denunciante/ interesado, lo importante de este apartado 5 es su memorización pues es pregunta típica de los tests y prácticos.

Preguntas de desarrollo sobre el artículo 62:

PREGUNTA 1.- D. X ha presentado una denuncia, ¿le confiere de esta denuncia le confiere la condición de interesado?

Respuesta: NO. La presentación de una denuncia no confiere, por si sola, la condición de interesado en el procedimiento administrativo

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 62:

PREGUNTA 1.- Señala la respuesta CORRECTA en relación con la denuncia del artículo 62 de la Ley 39/2015:

- a) La denuncia es una forma de iniciar el procedimiento a instancia de parte.
- b) La denuncia será en todo caso anónima
- c) La presentación de una denuncia confiere, por si sola, la condición de interesado en el procedimiento.
- d) Cuando la denuncia invocará un perjuicio en el patrimonio de las administraciones Públicas la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento**

Artículo 63. Especialidades en el inicio de los procedimientos de naturaleza sancionadora.

1. Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos.

Se considerará que un órgano es competente para iniciar el procedimiento cuando así lo determinen las normas reguladoras del mismo.

2. En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento.

3. No se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo.

Comentarios al artículo 63:

Comentarios al artículo 63.1: Los procedimientos sancionadores, al igual que los procedimientos disciplinarios, siempre se inician de oficio. Por lo tanto, no pueden iniciarse a instancia del interesado. La fase instructora y sancionadora deben estar separadas, encomendándose a órganos distintos. Tenemos que distinguir para los tests y prácticos que los procedimientos de responsabilidad patrimonial se inician a instancia del interesado o de oficio; y que los procedimientos sancionadores solo se pueden iniciar de oficio. Para la responsabilidad patrimonial no será necesario separar la fase de instrucción de la fase resolutoria.

Comentarios al artículo 63.2: Para imponer una sanción es necesario seguir todos los pasos de los procedimientos sancionadores.

Comentarios al artículo 63.3: Este apartado señala las particularidades que tendrían las conductas de infractores que continúan en el tiempo. Si estamos abriendo un procedimiento sancionador, y se persiste en la infracción de forma continuada, lo lógico es tratarlo dentro de un mismo procedimiento y no iniciar un procedimiento nuevo.

Comentario para supuestos prácticos: En relación a la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que debe encomendarse a órganos distintos, convendría realizar una aclaración para comprender qué se entiende en este contexto por "órganos distintos", ya que se ha incorporado a esta ley lo dispuesto en el reglamento por el que se regulaba el procedimiento sancionador. El preámbulo del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprobaba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora establecía lo siguiente:

"... La innovadora recepción que efectúa la LRJ-PAC del principio del orden penal de la separación entre órgano instructor y órgano que resuelve ha de entenderse, como es evidente y ha sido declarado por la jurisprudencia constitucional (sentencia de 8 de junio de 1981), de forma adecuada a la naturaleza administrativa.

En el orden penal, el principio atiende a la configuración, en muchas ocasiones unipersonal, de los órganos judiciales y pretende, por tanto, que no sea la misma persona o personas las que acusen y resuelvan. En sede administrativa la traslación de tal principio requiere, para que constituya una verdadera garantía, que el concepto de órgano no sea asimilable al de órgano administrativo meramente organizativo y jerárquico que recogen algunas normas, sino que la capacidad de autoorganización que el artículo 11 de la LRJ-PAC reconoce a las Administraciones Públicas debe traducirse en el ámbito sancionador en una flexibilización al servicio de la objetividad. En consecuencia, el concepto de órgano que ejerce - iniciando, instruyendo o resolviendo- la potestad

sancionadora resulta de la atribución de tales competencias a las unidades administrativas que, en el marco del procedimiento de ejercicio de la potestad sancionadora y a sus efectos, se constituyen en órganos, garantizándose que no concurren en el mismo las funciones de instrucción y resolución."

A modo de ejemplo, la fase instructora podría recaer en un Jefe de Servicio (como unidad administrativa), perteneciente a una Dirección General, y al propio Director General, atribuirle la fase resolutoria. Según la interpretación que hemos señalado, quedaría garantizada la separación de funciones de instrucción y resolución al ser unidades administrativas distintas; aun siendo ambas fases gestionadas dentro de un mismo órgano administrativo en el sentido clásico que tendría el concepto de "órgano administrativo" según lo dispuesto en la anterior Ley 30/1992, de 26 de noviembre, siendo esta interpretación aplicable a la separación prevista en la actual Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 63:

PREGUNTA 1.- Señala la respuesta CORRECTA en relación al inicio de los procedimientos de naturaleza sancionadora de la Ley 39 /2015:

- a) Se establecerá la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora**
- b) Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán de oficio o a instancia de parte
- c) Se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento
- d) Se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión persista de forma continuada, aunque no haya recaído una primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo

Artículo 64. Acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora.

1. El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor del procedimiento, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará a los interesados, entendiéndose en todo caso por tal al inculpado.

Asimismo, la incoación se comunicará al denunciante cuando las normas reguladoras del procedimiento así lo prevean.

2. El acuerdo de iniciación deberá contener al menos:

- a) Identificación de la persona o personas presuntamente responsables.
- b) Los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.
- c) Identificación del instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación de los mismos.
- d) Órgano competente para la resolución del procedimiento y norma que le atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 85.
- e) Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante el mismo de conformidad con el artículo 56.
- f) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio, así como indicación de que, en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, éste podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.

3. Excepcionalmente, cuando en el momento de dictar el acuerdo de iniciación no existan elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos que motivan la incoación del procedimiento, la citada calificación podrá realizarse en una/ ase posterior mediante la elaboración de un Pliego de cargos, que deberá ser notificado a los interesados.

Comentarios al artículo 64:

Comentarios al artículo 64.1: Esta posible comunicación del acuerdo de inicio cuando lo exija la norma reguladora es independiente de la comunicación que había que realizar al denunciante en las denuncias en las que se invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas, sobre si se iniciaba o no el procedimiento. "Incoación" significa lo mismo que "iniciación".

Ejemplo de norma que obliga la comunicación al denunciante del acuerdo de inicio es el artículo 27 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado que establece que "de iniciarse el procedimiento como consecuencia de denuncia, deberá comunicarse dicho acuerdo al firmante de la misma".

Comentarios al artículo 64.2: Este apartado indica el contenido que debe tener el acuerdo de iniciación. Es de destacar que el acuerdo de inicio cuando no se formulen alegaciones al mismo, pueda servir como propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada. Llama la atención esta previsión ya que la propuesta de resolución debe dictarse por el instructor del procedimiento sancionador y no por el órgano que acuerda el inicio del procedimiento, de tal forma que se dictaría resolución sin que el instructor se hubiera

pronunciado sobre la propuesta que habría corrido a cargo en el fondo del órgano que inició el procedimiento. En los casos en los que la competencia para resolver pudiera recaer en el mismo órgano encargado de iniciar el procedimiento podría incluso dejar de quedar garantizada la separación entre la fase instructora y de resolución, al haber sido dictados los actos administrativos por un mismo órgano, por lo que el acuerdo de inicio que sirvió de propuesta de resolución si no se formulan alegaciones, y la resolución sancionadora corresponderían al mismo órgano administrativo.

Comentarios al artículo 64.3: Aunque no lo establezca la norma, al igual que se tenía derecho a formular alegaciones en el acuerdo de inicio, si con posterioridad es notificado un pliego de cargos en el que se califiquen los hechos posteriormente, se entiende que el interesado tendrá derecho a formular alegaciones sobre el contenido del pliego de cargos, a pesar de que no lo señale expresamente la ley. Este pliego de cargos es excepcional en la Ley 39/2015.

Especial referencia al pliego de cargos en el procedimiento sancionador en la CA de Extremadura: Aunque sea excepcional en la Ley 39/2015, el pliego de cargos en Extremadura forma parte de todos los procedimientos sancionadores. Según el artículo 9.4 del Decreto 9/1994, de 8 de febrero, por el que se aprueba el reglamento sobre procedimientos sancionadores seguidos por la Comunidad Autónoma de Extremadura: "En un plazo no superior a un mes, contado a partir de la iniciación del procedimiento sancionador, el instructor formulará un pliego de cargos, comprendiendo en el mismo los hechos imputados, la falta presuntamente cometida y las sanciones que pudieran ser de aplicación conforme a la normativa que las tipifique y las delimite. El instructor, por causas justificadas, podrá solicitar la ampliación del plazo previsto para formular el pliego de cargos".

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 64:

PREGUNTA 1.-El acuerdo de iniciación de los procedimientos de naturaleza Sancionadora de la Ley 39/2015 no deberá contener al menos:

- a) Identificación de la persona o personas presuntamente responsables
- b) La elaboración de un pliego de cargos**
- c) Los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción
- d) Identificación del instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación de los mismos

Artículo 65. Especialidades en el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial.

1. Cuando las Administraciones Públicas decidan iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial será necesario que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado al que se refiere el artículo 67.

2. El acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de diez días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. El procedimiento iniciado se instruirá, aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido.

Comentarios al artículo 65:

Comentarios al artículo 65 .1: Se aclara que es necesario que no haya prescrito el derecho. El plazo de prescripción del artículo 67 es de un año.

Comentarios al artículo 65.2: Se sustituye el plazo de siete días para alegaciones que contemplaba el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial, por un plazo de diez días en la actual ley. Se pasará a la instrucción del procedimiento, aunque los interesados no se personen en el plazo de 10 días establecido en el acuerdo de inicio.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 65:

PREGUNTA 1.- Señala la respuesta CORRECTA en relación al inicio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial de la Ley 39/2015:

- a) Los procedimientos de responsabilidad patrimonial siempre se iniciarán de oficio
- b) Cuando las Administraciones Públicas decidan iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial será necesario que haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado
- c) El procedimiento iniciado se instruirá, aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido**
- d) El acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de quince días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo

SECCION 3.^a INICIO DEL PROCEDIMIENTO A SOLICITUD DEL INTERESADO

Artículo 66. Solicitudes de iniciación.

1. Las solicitudes que se formulen deberán contener:

- a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente.
- b) Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación.
- c) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.
- d) Lugar y fecha.
- e) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
- f) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación.

Las oficinas de asistencia en materia de registros estarán obligadas a facilitar a los interesados el código de identificación si el interesado lo desconoce.

Asimismo, las Administraciones Públicas deberán mantener y actualizar en la sede electrónica correspondiente un listado con los códigos de identificación vigentes.

2. Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán ser formuladas en una única solicitud, salvo que las normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra cosa.

3. De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados electrónicamente o en las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración, podrán éstos exigir el correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de presentación.

4. Las Administraciones Públicas deberán establecer modelos y sistemas de presentación masiva que permitan a los interesados presentar simultáneamente varias solicitudes. Estos modelos, de uso voluntario, estarán a disposición de los interesados en las correspondientes sedes electrónicas y en las oficinas de asistencia en materia de registros de las Administraciones Públicas.

Los solicitantes podrán acompañar los elementos que estimen convenientes para precisar o completar los datos del modelo, los cuales deberán ser admitidos y tenidos en cuenta por el órgano al que se dirijan.

5. Los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir comprobaciones automáticas de la información aportada respecto de datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras Administraciones u ofrecer el formulario cumplimentado, en todo o en parte, con objeto de que el interesado verifique la información y, en su caso, la modifique y complete.

6. Cuando la Administración en un procedimiento concreto establezca expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, éstos serán de uso obligatorio por los interesados.

Comentarios al artículo 66:

Comentarios al artículo 66.1: Este apartado establece el contenido mínimo que deben tener las solicitudes. El apartado b) no encaja con lo dispuesto en el artículo 43 de esta misma ley que prevé

que las notificaciones practicadas preferentemente por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica. Por otro lado, se vuelve a distinguir entre la notificación en sí, y el aviso de puesta a disposición de la notificación, que se realizará en el correo electrónico y/o dispositivo electrónico que ha podido aportar el interesado junto a su solicitud.

El apartado f) exige que la solicitud contenga el órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y "su correspondiente código de identificación". Este código es una novedad de la ley. Esta carga para el ciudadano es injustificada y desproporcionada, según la Abogacía General del Estado y el Consejo de Estado. No obstante, el propio artículo establece que las oficinas de asistencia en materia de registro facilitarán a los interesados estos códigos, así como establece la obligación de las Administraciones Públicas de mantener y actualizar en la sede electrónica el listado de los códigos de identificación vigentes. Esta actualización es un "deber" de la administración, y no una potestad.

Según el artículo 66 no se establece como obligatorio indicar el DNI o NIF en las solicitudes de inicio. No obstante, en la práctica del mundo real sí deberemos indicarlo, pero para los tests no sería un elemento obligatorio.

En el artículo 115.1.a) sí veremos como algo obligatorio para interponer un recurso, aparte del nombre y apellidos la identificación personal del recurrente.

Comentarios al artículo 66.2: Se recomienda estudiar este apartado en relación con el artículo 7 (pluralidad de interesados) y el artículo 57 sobre la acumulación.

Comentarios al artículo 66.3: Se podrá exigir el correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de presentación. No obstante, este apartado es contradictorio, porque según el artículo 16.3 "se emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro, así como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen, que garantice la integridad y el no repudio de los mismos". Así que si es automático el recibo según el artículo 16.3, no se entiende por qué el artículo 66.3 viene a decir que se podrá exigir el recibo, cuando ya se había dicho que era automático sin que tenga que andar pidiéndolo el que presente una solicitud o cualquier otro documento en los registros.

Comentarios al artículo 66.4: En este apartado se habla de que se deberán establecer modelos y sistemas para la presentación masiva de solicitudes, para que incluso podamos presentar simultáneamente varias solicitudes.

Comentarios al artículo 66.5: Para entender este apartado utilizaré un ejemplo. Cuando solicitamos el borrador de la renta (IRPF) ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y pasamos a su modificación, ya encontramos la mayoría de campos completados. Asimismo, si vamos a completar un formulario telemáticamente ante una administración en la que ya hubiéramos introducido nuestros datos de usuario, posiblemente ya detecte los campos que hubiéramos informado en anteriores ocasiones; o, por ejemplo, que al introducir el DNI ya esté conectado con el sistema de verificación del domicilio, o que reconociera también solo con el DNI cuál es nuestro nombre y apellidos.

Comentarios al artículo 66.6: A modo de ejemplo, para solicitar una subvención o presentar una instancia en un proceso selectivo, suelen establecerse modelos normalizados, de tal forma que solo serán admitidos estos, que serán de uso obligatorio. La solicitud en un impreso no oficial, no sería admitida.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 66:

PREGUNTA 1.-Las solicitudes que se presenten deberán contener:

- a) Lugar y fecha
- b) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio
- c) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud
- d) **Todas son correctas**

Artículo 67. Solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial.

1. Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.

En los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva.

En los casos de responsabilidad patrimonial a que se refiere el artículo 32, apartados 4 y 5, de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, el derecho a reclamar prescribirá al año de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea.

Para ayudar a la comprensión de este apartado 1 se reproducen a continuación los apartados 4 y 5 del artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

"4.- Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.

5.- Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. Asimismo, deberán cumplirse todos los requisitos siguientes:

La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares.

El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado.

Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares."

2. Además de lo previsto en el artículo 66, en la solicitud que realicen los interesados se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante

Comentarios al artículo 67:

Comentarios al artículo 67.1: El plazo de prescripción es de un año. El derecho a reclamar prescribe al año computado desde:

- Que se produce el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
- La curación o determinación del alcance de las secuelas en caso de daños de carácter físico o psíquico.
- Notificación de la resolución administrativa o sentencia definitiva que anule un acto o disposición de carácter general.
- Publicación en BOE (Boletín Oficial del Estado) o DOUE (Diario Oficial Unión Europea) sentencia que declare inconstitucionalidad de la norma o el carácter contrario al Derecho de la Unión Europea.

Para computar el plazo de un año ·no olvidemos el cómputo de plazo en años de fecha a fecha. De tal modo que, si el hecho ha ocurrido el 10 de marzo de 2019, prescribirá el 10 de marzo de 2020 (siempre que sea hábil, si no fuera hábil se entiende prorrogado al primer día hábil siguiente)

Para el cómputo está claro cuando tomar como referencia el hecho, o la notificación, o publicación. Es más interpretable cómo determinar cuándo se manifiesta su efecto lesivo o sobre todo en casos de daños de carácter físico o psíquico, cuando se produce la curación o determinación del alcance de las secuelas. Para aclarar estas cuestiones es necesario acudir a las interpretaciones de la jurisprudencia sobre estos asuntos, para lo cual utilizaremos por su interés casacional la STS 463/2019, de 04 de abril de 2019, en la que se pretendía identificar como norma jurídica objeto de interpretación el artículo 67.1 de la Ley 39/2015 (anterior art. 142.5 de la Ley 30/1992):

" (.. .) Precisar que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para La formación de jurisprudencia es determinar, si en reclamaciones de responsabilidad patrimonial por secuelas derivadas de un accidente o de una prestación sanitaria determinantes de una declaración de incapacidad laboral, el "dies a quo" del plazo de un año para reclamar se ha de situar en la fecha en la que, con conocimiento del afectado, se estabilizan definitivamente las secuelas, o, por el contrario y cuando se sigue el oportuno expediente, en la fecha en la que se declara la incapacidad laboral como consecuencia de tales secuelas por resolución administrativa, o, en su caso, por sentencia firme del Orden Social. (...)

(...)De cuanto se acaba de reflejar es claro el distinto criterio de ambas Salas del Tribunal Supremo, y ello es consecuencia de que esta Sala Tercera, ante la que se dirimen reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento normal o anormal de sus servicios públicos, en aplicación del art. 142 .5 de la Ley 30/90 (hoy 67.1 de la Ley 39/15) que dispone textualmente"" En todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños, de carácter físico o psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas """, siempre ha distinguido - criterio en el que nos ratificamos - entre los daños derivados de la actuación médica pública que se indemnizan por vía de responsabilidad patrimonial, sin valorar, por esta vía, las consecuencias laborales de esas secuelas que tienen su propio ámbito de reclamación y resarcimiento a través de las correspondientes prestaciones de la Seguridad Social.

De ahí que, para salvaguardar la plena indemnidad o reparación integral, esta Sala, de forma inconcusa y desde su primera jurisprudencia, venga sosteniendo la total compatibilidad entre ambas, afirmando incluso - sentencias, entre otras, de la extinta Sección Sexta de 29 de junio de 2002 (casación 1729/98) y de 31 de marzo de 2009 (casación 854/05)- que ""Cuestión diferente es la relativa al quantum indemnizatorio en los supuestos en que concurren ambas, en los que, como hemos expresado en nuestras Sentencias de 1 7 de abril y 12 de mayo de 1998, no cabe hacer abstracción de las cantidades percibidas por las diferentes vías, sin perjuicio del carácter compatible de unas y otras, dado el principio que rige este instituto de la plena indemnidad o de la reparación integral"".

Sin embargo, la Sala Primera, que conoce de las reclamaciones de responsabilidad extracontractual por culpa o negligencia, del art. 1968 del Código Civil, que dispone "" Prescriben por el transcurso de un año: 2.º La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia, y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1902, desde que lo supo el agraviado "" (no contiene el mandato de nuestro art. 142.5), no efectúa tal distinción y funda esa interpretación más favorable al perjudicado en el principio de indemnidad y en la necesidad de preservar su derecho a ser íntegramente resarcido respecto de situaciones (incapacidad laboral declarada), que de aplicarse ese plazo desde la estabilización definitiva de las secuelas, no habría podido conocer por causas a él no imputables, englobando, así, en esa indemnización de responsabilidad civil por los perjuicios sufridos como consecuencia de negligencias en la prestación sanitaria privada, la totalidad de los daños patrimoniales irrogados con independencia y al margen de que esa situación de incapacidad laboral declarada vaya a ser cubierta, a cargo del Estado, con una indemnización o pensión según los grados de invalidez.

Principio de indemnidad que, a nuestro juicio, queda perfectamente garantizado en el Orden Contencioso-Administrativo, al computar el plazo de prescripción desde la fecha de la ""curación o la determinación del alcance de las secuelas"", tal como exige el Legislador y, cuya aplicación, como no podía ser de otra forma, ha cristalizado en la uniforme jurisprudencia de esta Sala que, obviamente y dados los términos del mandato legislativo, no cabe modificar.

Además, y en todo caso, queremos insistir en el distinto título que legitima las dos reclamaciones: reclamación de responsabilidad patrimonial y reclamación de incapacidad laboral, con idéntico sustrato fáctico, pero con consecuencias diversas.

La primera va dirigida a obtener una indemnización de los perjuicios causados por la asistencia médica prestada por los servicios públicos sanitarios, o con cargo a ellos, o, como aquí acaece, por una Entidad Colaboradora de la Seguridad Social, y dicha indemnización se cuantificará en atención al perjuicio irrogado y sus secuelas -en este caso, como refiere la sentencia impugnada, en el informe ""del Dr. Alexander de 8 de Octubre de 2012, el mismo en que se apoya la presente demanda contenciosa (folios 151 a 153 autos) y que concluye en apreciar un "cuadro re-sidual e irreversible de lumbociática bilateral, derivado de las discopatías" al que añade "el edema de miembro inferior izquierdo", analizando tanto la complicación vascular como el impacto de la mala colocación de la prótesis, concluyendo que el paciente nunca estaría capacitado para volver a desarrollar su trabajo como montador en instalaciones eléctricas ni esfuerzos aún livianos" -, por lo que nada impedía reclamar una indemnización acorde con la entidad de dicha secuela para lo que, desde luego, no era necesario la previa declaración formal de incapacidad, cuyos efectos, como ya hemos dicho, se despliegan en el ámbito laboral, con percusión en las prestaciones y pensiones de la Seguridad Social.

TERCERO. - Resolución de las cuestiones que el recurso de casación suscita y pronunciamiento sobre costas:

1.- Con base en cuanto ha quedado expuesto, la respuesta a la cuestión planteada no puede ser otra, en aplicación del art. 142.5 Ley 30/192 y ratificando nuestra jurisprudencia, que declarar que el "dies a quo" del cómputo del plazo de prescripción para el ejercicio de una acción de responsabilidad patrimonial por los perjuicios causados por una prestación médica de los servicios públicos (o, como en este caso, de una Mutua laboral) es el de la fecha de curación, o como aquí acontece, desde la fecha en la que, con conocimiento del afectado, quedaron definitivamente estabilizadas las secuelas, con independencia y al margen de que, con base en esas mismas secuelas, se siga expediente para la declaración de incapacidad y cualquiera que sea su resultado.(...) "

Así, pues, con esta STS 463/2019, se intenta aclarar la interpretación de este artículo 67.1 y lo que se entiende por determinación del alcance de las secuelas, y que va a ser considerado algo independiente a la prestación de incapacidad temporal que en su caso se reconociera al interesado. Debido a lo complejo de esta interpretación, se recomienda en supuestos prácticos en los que hubiera secuelas, hablar en sentido más hipotético y teórico de que en el expediente habría que delimitar cuándo se determinan esas secuelas, para computar el plazo de prescripción. Será un plazo, que con los escasos datos que suelen dar en algunos prácticos, incluso sería imposible de determinar con exactitud sin elementos de prueba que se obtuvieran del expediente administrativo, razón por la cual se aconseja hablar en esos términos más hipotéticos y teóricos. A diferencia, de si, por ejemplo, fuera un hecho, sin secuelas médicas, tendríamos más claro y podríamos afirmar con rotundidad que el plazo de prescripción se computa desde la fecha en que ocurrieron los hechos.

En relación con este apartado también podemos citar STS 5580/2006, de 3 de octubre de 2006, (Recurso 3304/2002), que ha matizado cómo deben entenderse estos plazos de prescripción diciendo lo siguiente: "debe precisarse cuál ha de reputarse "dies a quo" para el cómputo del plazo de prescripción. Según la jurisprudencia de esta Sala sobre el cómputo del plazo de prescripción de un año establecido para el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial, ésta no puede ejercitarse sino desde el momento en que resulta posible por conocerse en sus dimensiones fácticas y jurídicas el alcance de los perjuicios producidos. Esta doctrina tiene su origen en la aceptación por este Tribunal (sentencias de la Sala Tercera de 19 de septiembre de 1989 [RJ 1989\6418], 4 de julio de 1990 [RJ 1990\7937] y 21 de enero de 1991 [RJ 1991\4065]) del principio de «**actio nata**» (nacimiento de la acción), según el cual el plazo de prescripción de la acción comienza en el momento en que ésta puede ejercitarse, y esta coyuntura sólo se perfecciona cuando concurren los dos elementos del concepto de lesión, es decir, el daño y la comprobación de su ilegitimidad.

Decíamos también, por todas Sentencia de 24 de Marzo de 1992 (Rec.4437190) que: "la prescripción como limitación al ejercicio tardío de los derechos, en beneficio de la seguridad jurídica, excluye una interpretación rigorista por tratarse de una institución que, por no hallarse fundada en la justicia intrínseca, debe merecer un tratamiento restrictivo». Esta corriente antiformalista ha sido también seguida por esta Sala, que viene admitiendo, en relación con el plazo de prescripción, que no puede ser entendido y aplicado en forma tan absoluta que no permita ponderadas y racionales interrupciones.

En esta línea, la entidad apelante distingue aquellos supuestos en que la sentencia suponga la terminación del perjuicio, de aquellas otras en que la misma exija una actuación de la Administración para terminar el daño, entendiendo que sólo para el primer caso el plazo de prescripción debe contarse desde la firmeza de la sentencia, mientras que para el segundo fija el comienzo del plazo prescriptivo en la terminación del perjuicio. Esta interpretación guarda una cierta correspondencia con la doctrina jurisprudencial que declara que «no cabe atender sin más al hecho motivador como punto inicial del plazo -de prescripción-, sino que éste empieza a correr desde que se estabilizan los efectos lesivos en el patrimonio del declarante que es cuando hay conocimiento del mismo para valorar su extensión y alcance".

Comentarios al artículo 67.2: En este apartado se cita el contenido mínimo que deben tener las solicitudes de responsabilidad patrimonial.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 67:

PREGUNTA 1.- En relación con la responsabilidad patrimonial, el derecho a reclamar prescribirá:

- a) **al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo**
- b) a los tres años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo
- c) a los cuatro años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo
- d) a los cinco años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo

Artículo 68. Subsanación y mejora de la solicitud.

1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.
2. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.
3. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquélla. De ello se levantará acta sucinta, que se incorporará al procedimiento.
4. Si alguno de los sujetos a los que hace referencia el artículo 14.2 y 14.3 presenta su solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

Comentarios al artículo 68: Este artículo 68 es una reproducción del anterior artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Es necesario estudiar este artículo 68 junto al artículo 73 sobre el cumplimiento de trámites de esta misma ley 39/2015.

Comentarios al artículo 68.1: La principal pregunta de este apartado es el plazo: 10 días hábiles. Hay que aprenderlo con exactitud, no es un máximo de 10 días, ni un mínimo; sino 10 días hábiles exactos. En el apartado 2 veremos que el plazo puede ser ampliado. La solicitud de subsanación por parte de la administración adoptará la forma de "requerimiento". Sería un requerimiento de documentación para subsanar la solicitud inicial, bien por falta de documentos o porque no reúne los requisitos necesarios, y sería posible su subsanación. Si el interesado no subsanara en el plazo concedido, la consecuencia es que la administración dictará resolución en la cual se dará al interesado por desistido de su petición; y aunque no se diga se entiende que se archivaría el expediente.

Comentarios al artículo 68.2: El plazo por el que puede ampliarse el plazo inicial de 10 días, es hasta 5 días más. Por lo tanto, sería la misma posibilidad establecida para la ampliación de plazos en general prevista en el artículo 3 2 de la Ley 39/2015, que se recomienda estudiar conjuntamente. Pero, en este caso, se establece una limitación y es que no podrá ampliarse este plazo de subsanación en procesos selectivos (como serían oposiciones y concursos) o de concurrencia competitiva (como serían las subvenciones)

Comentarios al artículo 68.3: Se entiende, aunque no se señale expresamente, que la administración formularía requerimiento para que en un plazo que lo lógico sería de 10 días, el interesado presentara la modificación o mejora voluntaria de la solicitud. No obstante, esto que he comentado es una interpretación lógica, pero lo que habría que estudiar es el apartado tal y como viene. No se suele preguntar en las oposiciones por este apartado.

Comentarios al artículo 68.4: Como novedad, se añade este apartado 4 en el que se establece que los sujetos de los artículos 14.2 y 14.3 de esta Ley 39/2015, de 1 de octubre, que son aquellos que están obligados a relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, cuando presenten su solicitud presencialmente (incumpliendo su obligación de presentar la solicitud por medios electrónicos), la Administración Pública requerirá al interesado para que subsane el defecto a través de su presentación electrónica, a la que está obligado. En

estos casos, la fecha de presentación de la solicitud no será la fecha en que fue presentada presencialmente, sino que la fecha de presentación será aquella en la que haya sido realizada la subsanación, presentándose por medios electrónicos. Esta última frase si es aplicada literalmente implicará el posible incumplimiento de plazos por los interesados a pesar de subsanar los defectos. Aunque no lo dice expresamente el apartado 4 en este requerimiento de subsanación se deberá conceder un plazo de diez días, en coherencia con lo previsto en el apartado I.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 68:

PREGUNTA 1.- Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos:

a) en el plazo de cinco días

b) en el plazo de diez días

c) en el plazo de quince días

d) en el plazo de veinte días

Artículo 69. Declaración responsable v comunicación.

1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.

Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable. Las Administraciones podrán requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá aportarla.

2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por comunicación aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.

3. Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente.

4. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado por la ley, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.

5. Las Administraciones Públicas tendrán permanentemente publicados y actualizados modelos de declaración responsable y de comunicación, fácilmente accesibles a los interesados.

6. Únicamente será exigible, bien una declaración responsable, bien una comunicación para iniciar una misma actividad u obtener el reconocimiento de un mismo derecho o facultad para su ejercicio, sin que sea posible la exigencia de ambas acumulativamente.

Comentarios al artículo 69: Este artículo es el equivalente al artículo 71.bis. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común. Se sustituye el anterior término de "comunicación previa", por el término "comunicación".

La principal pregunta para los tests de este artículo suelen ser las definiciones de declaración responsable y comunicación.

Comentarios al artículo 69.1: En este apartado 1. se establece la definición del concepto "declaración responsable". Con respecto a la anterior redacción, se añade como novedad la previsión de la última frase que establece la posibilidad del requerimiento de la documentación por parte de la Administración, para que se acredite el cumplimiento de los requisitos que se señalen en la declaración responsable. No se indica cómo deberá realizarse este requerimiento y aportación de documentación, pareciendo que debería aplicarse para este caso lo previsto en el artículo 73 para el cumplimiento de trámites.

Comentarios al artículo 69.2: En este apartado 2. se establece la definición del concepto "comunicación", que como hemos dicho sustituye al anterior término de "comunicación previa". Se varía el concepto en que anteriormente se ponía en conocimiento "datos identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad", y actualmente "datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho".

Comentarios al artículo 69.3: La efectividad de las declaraciones responsables y comunicaciones es desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades posteriores. La comunicación solo podrá presentarse en plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación lo prevea expresamente.

Comentarios al artículo 69.4: En este apartado vienen las consecuencias de no presentar la declaración responsable o comunicación, así como por la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información.

Comentarios al artículo 69.5: Los modelos de declaración responsable y comunicación serán fácilmente accesibles a los interesados, por lo que la administración los deberá tener permanentemente publicados y actualizados.

Comentarios al artículo 69.6: Este último apartado, novedad de la ley, no permite que se pueda exigir para un mismo derecho, facultad o actividad, declaración responsable y comunicación acumulativamente. Solo se puede exigir una de las dos cosas.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 69:

PREGUNTA 1.- Señala la respuesta **INCORRECTA**, de conformidad con el artículo 69 de la Ley 39/2015:

a) Las Administraciones Públicas tendrán permanentemente publicados y actualizados modelos de declaración responsable y de comunicación, fácilmente accesibles a los interesados

b) Podrá exigirse bien una declaración responsable, bien una comunicación para iniciar una misma actividad

c) La comunicación podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente

d) Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas

CAPÍTULO III

ORDENACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 70. Expediente Administrativo.

1. Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.
2. Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita. Asimismo, deberá constar en el expediente copia electrónica certificada de la resolución adoptada.
3. Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de Interoperabilidad, y se enviará completo, foliado, autenticado y acompañado de un índice, asimismo autenticado, de los documentos que contenga. La autenticación del citado índice garantizará la integridad e inmutabilidad del expediente electrónico generado desde el momento de su firma y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos.
4. No formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento.

Comentarios al artículo 70:

Comentarios al artículo 70.1: Este primer apartado incluye la definición de lo que se entiende por expediente administrativo.

Comentarios al artículo 70.2: En consonancia con el resto de la ley, el expediente al igual que resto de documentos tendrá formato electrónico. Hay que tener cuidado para los tests, porque no se trata de una potestad o preferencia, sino que obligatoriamente los expedientes tienen que ser electrónicos a la fuerza. Se entiende que si hubiera información en papel se digitalizaría para formar parte del expediente electrónico. Debe haber un índice numerado de los documentos que integran el expediente.

Comentarios al artículo 70.3: Este apartado indica los requisitos que debe tener el expediente electrónico cuando debe ser remitido. Los requisitos son parecidos a los establecidos para los expedientes administrativos que se remitan a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Comentarios al artículo 70.4: Este es el principal apartado para las preguntas tests de este artículo. Se preguntará qué elementos formarán parte o no del expediente administrativo. De lo indicado en el apartado, solo formarían parte del expediente administrativo los informes preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 70:

PREGUNTA 1.-Formará parte del expediente administrativo:

a) Informes preceptivos solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento

b) Borradores

e) Opiniones

d) Resúmenes

Artículo 71. Impulso.

1. El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad.

2. En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia.

El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria del infractor y, en su caso, será causa de remoción del puesto de trabajo.

3. Las personas designadas como órgano instructor 01 en su caso, los titulares de las unidades administrativas que tengan atribuida tal función serán responsables directos de la tramitación del procedimiento y, en especial, del cumplimiento de los plazos establecidos.

Comentarios al artículo 71:

Comentarios al artículo 71.1: Con respecto a la anterior redacción se añade que el impulso será a través de medios electrónicos, y respetando los principios de transparencia y publicidad.

Comentarios al artículo 71.2: En este apartado que ya regulaba la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, faltaría concretar que podrían existir casos distintos para no respetar el orden riguroso de incoación que vayan más allá de una orden motivada del titular de la unidad administrativa, como podría ser que la normativa específica, prevea un orden de tramitación que no se ajuste al orden de entrada de los escritos, como por ejemplo en aplicación de la Ley de Dependencia, la normativa establece unas prioridades de tramitación en atención a la edad o grado de dependencia del solicitante.

Comentarios al artículo 71.3: Se incorpora este apartado tercero como novedad, indicando expresamente quiénes son responsables directos de la tramitación del procedimiento y del cumplimiento de los plazos: titulares de las unidades administrativas y las personas designadas como órgano instructor. El incumplimiento de las obligaciones previstas en este artículo dará lugar (no es una potestad discrecional sino un deber: "dará lugar") a la exigencia de responsabilidad disciplinaria y, en su caso, será causa de remoción del puesto de trabajo.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 71:

PREGUNTA 1.- El impulso forma parte de la siguiente fase del procedimiento administrativo:

a) fase de iniciación

b) fase de ordenación

c) fase de instrucción

d) fase de finalización

Artículo 72. Concentración de trámites.

1. De acuerdo con el principio de simplificación administrativa, se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo.
2. Al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos, deberá consignarse en la comunicación cursada el plazo legal establecido al efecto.

Comentarios al artículo 72:

Antes el enunciado del artículo 75 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que es el equivalente, decía "celeridad"; se cambia este principio de celeridad, por la expresión "concentración de trámites".

Comentarios al artículo 72.1: La novedad es el inicio de la frase con la expresión "de acuerdo con el principio de simplificación administrativa ... " La concentración sería algo parecido a la acumulación, pero en lugar de acumular procedimientos enteros, solo se trataría de concentrar determinados trámites. Por ejemplo, si hubiera que solicitar varios informes, se podrían solicitar conjuntamente. También se podrían concentrar varios actos de trámite en un único acto si no es obligado su cumplimiento sucesivo.

Comentarios al artículo 72.2: Ejemplo de esto sería cuando se solicitan dictámenes al Consejo de Estado. En la solicitud de dictamen, debe indicarse el plazo legal que se encuentra establecido para que el Consejo de Estado emita el dictamen.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 72:

PREGUNTA 1.- De acuerdo con el principio de simplificación administrativa:

- a) se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, no admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo
- b) se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y sea obligado su cumplimiento sucesivo
- c) se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, no admitan un impulso simultáneo y sea obligado su cumplimiento sucesivo
- d) se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo

Artículo 73. Cumplimiento de trámites.

1. Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.
2. En cualquier momento del procedimiento, cuando la Administración considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de diez días para cumplimentarlo.
3. A los interesados que no cumplan lo dispuesto en los apartados anteriores, se les podrá declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente. No obstante, se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales, si se produjera antes o dentro del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo.

Comentarios al artículo 73:

Comentarios al artículo 73.1: Al igual que en la subsanación del artículo 6 8, el plazo es de 10 días hábiles.

La anterior Ley 30/1992, de 26 de noviembre, señalaba que estos trámites debían realizarse "en el plazo de diez días a partir de la notificación del correspondiente acto ... "

Dentro del contexto del cómputo de plazos, aunque en la ley se estableciera que el plazo era desde la notificación, debía entenderse que siempre se computaban a partir del día siguiente a esta notificación, a pesar de que nos dijeran desde la notificación, y esta interpretación estaba basada en las reglas del cómputo de los plazos:

Si el plazo se fija en meses o años, estos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo.

Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.

O sea que, al hablar del cómputo de un plazo, no podíamos evitar aplicar las reglas generales del cómputo a pesar de que el concreto plazo no nos indicara la expresión de "a partir del día siguiente".

En este apartado 1 del artículo 73 la intención del legislador es mejorar la redacción para aclarar que en el cumplimiento de trámites los diez días se cuentan a partir del día siguiente al de la notificación del correspondiente acto, y no desde la notificación, como decía la anterior norma. Esta misma técnica legislativa debería utilizarse en todos los plazos de esta ley y de cualquier ley administrativa, para ser coherente con el artículo 30. No obstante, bastantes veces no se cumple, lo que nos lleva a tener que interpretar el cómputo dentro del contexto global de las reglas del artículo 30.

Comentarios al artículo 73.2: Aunque no se diga expresamente, se entiende que el plazo para cumplimentar el trámite será de diez días hábiles a partir del día siguiente al de la notificación.

Comentarios al artículo 73.3: La nueva ley no aclara si este artículo 73.3 sería aplicable en todas las fases del procedimiento, y no solo en la ordenación. Por ejemplo, si ante el inicio de un procedimiento y un plazo de subsanación, en el que se conceden 10 días, se pretende su subsanación el mismo día de notificación de la resolución o días antes, a pesar de que hubieran transcurrido más de los 10 días concedidos; en aplicación de este artículo 73 .3 se podría admitir

la actuación, pues se estaría produciendo antes o dentro del día de notificación de la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo.

La cuestión no es pacífica. A través de un supuesto práctico veremos la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre subsanación en procesos de subvenciones, y si deben conectarse o no los anteriores artículos de la ley 30/1992, de 26 de noviembre (arts. 71 y 76.3), que coinciden con los actuales arts. 68 y 73.3 de la nueva ley.

Supuesto Práctico sobre la conexión de los artículos 73 y 68 LPAC:

ENUNCIADO. - Responda a las siguientes preguntas en relación con la **subsanación**, de la Ley 39/2015.

Por resolución de 28 de septiembre de 2019 dictada por la Secretaría General, por Delegación del Consejero de Economía e Infraestructuras, se desestima el recurso de alzada interpuesto por la representación de RAPID DOOR S.L. frente a la Resolución del Secretario General de Economía y Comercio de 28 de junio de 2019, que tiene por desistida a la mencionada mercantil de la ayuda solicitada para la internacionalización de la actividad económica de Extremadura (Maderalia-Selección 2019), por no haber remitido la documentación solicitada dentro del plazo establecido, en el expediente PE-16-0044.

Los antecedentes del expediente administrativo son los siguientes:

RAPID DOORS S.L., solicitó con fecha 28 de enero de 2019 ayuda para participación en ferias y certámenes de carácter internacional (Maderalia Selección 2019-España).

Por resolución de 1 de junio de 2019, la Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura comunicó a RAPID DOORS S.L., el número de expediente que le correspondía, y a efectos de completar y poder continuar con la tramitación del expediente, se requirió a dicha mercantil para que remitieran cierta documentación, en el plazo legalmente previsto, con indicación de que si no lo hiciera, se le tendría por desistido de su solicitud de ayuda, previa resolución (que deberá ser dictada en los términos del art. 21 y de conformidad con lo establecido en el art. 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPAC).

Dicha resolución fue notificada en fecha 8 de junio de 2019. La mercantil, aportó los documentos requeridos en fecha 21 de junio de 2019. El 28 de junio de 2019, se notifica a RAPID DOORS S.L. la Resolución dictada por la Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, por la que se acordaba el desistimiento adoptado con referencia a la solicitud de ayuda presentada a instancia de la citada mercantil, por considerar que el plazo para aportar los documentos que se le requirieron expiraba el día 20 de junio de 2019.

Interpuesto el recurso de alzada es desestimado, por la no aplicabilidad del artículo 73.3 de la LPAC a los supuestos de requerimiento de subsanación previstos en el artículo 68.1 de la LPAC.

En relación con el supuesto planteado responda las siguientes **PREGUNTAS**:

1.- ¿En qué plazo debía la mercantil RAPID DOORS S.L. aportar la documentación?

En el plazo de diez días (art. 68.1 LPAC)

Al tratarse de un supuesto de concurrencia competitiva (Subvención) no podría ampliarse este plazo de 10 días (art. 68.2 LPAC)

2.- La resolución del recurso de alzada es dictada por la Secretaría General, por Delegación del Consejero de Economía e Infraestructuras, ¿es posible delegar la competencia para resolver un recurso?, y en caso de que se pudiera, ¿sería correcta la delegación para resolver el recurso de alzada que figura en este supuesto?

Sí es posible delegar la competencia para resolver un recurso, salvo la limitación prevista en el artículo 9.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre (LRJSP): "en ningún caso pueden ser objeto de delegación las competencias para la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso".

En el presente caso, sí es correcta la delegación para resolver el recurso,

Justificación de las respuestas:

En ningún caso pueden ser objeto de delegación las competencias para la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso. En el presente caso, con los datos del supuesto, se puede comprobar cómo el acto objeto del recurso es dictado por el Secretario General de Economía y Comercio, mientras que el recurso de alzada es resuelto, por delegación, por la Secretaría General de la Consejería. Tratándose de diferentes Secretarías Generales, y siendo órganos distintos el que dictó el acto, y el que resuelve el recurso, podemos concluir que son correctas las delegaciones que constan en el supuesto.

3.- ¿Es correcta la actuación de la administración al desestimar el recurso de alzada? Justifique su respuesta.

NO. No es correcta la actuación de la administración al desestimar el recurso, pues no es acorde con la interpretación de estos artículos que realiza la jurisprudencia del Tribunal Supremo (y anteriormente también el TSJ de Extremadura)

Justificación (Respuesta basada en STS de 19 de julio de 2018)

Con arreglo a los principios que inspiran la jurisprudencia y el criterio antiformalista que preside el procedimiento administrativo, cabe entender que cuando el artículo 68 exige para la terminación del procedimiento que se dicte por la Administración la correspondiente resolución declarando el «desistimiento por caducidad», si, antes de dictarse esta resolución el solicitante corrige el defecto y completa las exigencias del artículo 68, la ulterior resolución que declara desistido al interesado y el archivo del procedimiento no resulta ya procedente.

En el supuesto planteado, aun cuando es cierto que la subsanación tiene lugar una vez transcurrido el plazo legal de diez días otorgado en el requerimiento, también lo es que, una vez aportados los elementos necesarios para dar lugar a la iniciación del procedimiento administrativo, la resolución que declara el desistimiento por inactividad no resulta coherente con la conducta desplegada previamente por el interesado, que ya ha completado su solicitud en los términos exigidos en la Ley. Tampoco es proporcionada la consecuencia de la terminación y archivo del procedimiento cuando, de facto, y a iniciativa del solicitante, se ha producido la subsanación de los errores advertidos y puestos de manifiesto en el requerimiento, cuando no existan otros intereses concurrentes y debidamente justificados por la Administración.

En fin, la **lógica antiformalista** que subyace en el procedimiento administrativo, la ratio inspiradora de estas previsiones y los principios jurisprudenciales son aplicables al inicio del procedimiento administrativo. Los criterios que rigen en el procedimiento administrativo, favorable a la tramitación, son también trasladables **-en defecto de previsión en contra-** a los supuestos de iniciación como el examinado, en los que el interesado por su propia iniciativa presenta de forma completa los elementos necesarios para dar comienzo al procedimiento con anterioridad a la resolución de desistimiento. Declaración de desistimiento y archivo que se sustenta, en exclusiva, en la inactividad del interesado para corregir el defecto advertido, cuando tal premisa ya se ha superado.

Una vez cumplimentadas las omisiones, no existe ningún obstáculo para atemperar las rigurosas consecuencias del incumplimiento del plazo de diez días, cuando no concurre otro interés protegible y precisamente se ha procedido a observar lo requerido antes de que la Administración haya cumplido la exigencia de dictar resolución ordenando archivar la petición por haber perdido el trámite que se dejó de utilizar. De modo que, atendiendo al criterio de proporcionalidad entre la finalidad del requisito, la entidad real de la deficiencia advertida y las consecuencias que de su apreciación pueden seguirse, llevan a concluir que, con la excepción indicada, la ulterior actuación del interesado que atiende al requerimiento de subsanación ha de tener virtualidad iniciadora del procedimiento.

Así pues, la interpretación que hemos realizado de los artículos 68.1 y 73 .3 de la LPAC, lleva a la conclusión de que la subsanación realizada por la empresa recurrente era conforme a derecho, y no debió desestimarse el recurso de alzada.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 73:

PREGUNTA 1.- En cualquier momento del procedimiento, cuando la Administración considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole el siguiente plazo para cumplimentarlo:

- a) 10 días**
- b) 15 días
- c) 20días
- d) 30días

Artículo 74. Cuestiones incidentales.

Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación.

Comentarios al artículo 74:

Este artículo es una reproducción literal del artículo 77 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Hay que recordar que en este caso existe una suspensión del plazo máximo legal para resolver el procedimiento y notificar la resolución, previsto en el art. 22.2.c) de la nueva Ley, que establece que este plazo se suspenderá:

"cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado".

Así, pues, existe una doble suspensión:

- Suspensión del plazo máximo para resolver y notificar (art. 22.2.c) LPAC)
- Suspensión del procedimiento (art. 74 LPAC)

La figura de la recusación actualmente se encuentra regulada en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en el que se establece que una vez planteada la recusación, "en el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada. En el primer caso, si el superior aprecia la concurrencia de la causa de recusación, acordará su sustitución acto seguido. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones oportunos".

A pesar de que el artículo impone unos plazos nada realistas, pues difícilmente puede en tres días resolverse un asunto, en el caso por ejemplo de que deban solicitarse informes o realizarse comprobaciones, el procedimiento estará afectado por la suspensión durante el tiempo que tarde en resolverse el incidente. Pongamos un ejemplo: formulada recusación, si con la audiencia al recusado, y la realización de averiguaciones, se ha terminado resolviendo un mes después; el plazo para resolver el procedimiento se habrá suspendido no por tres días, sino por todo el tiempo que haya transcurrido desde que se formuló la recusación hasta que fue resuelta por el órgano competente (en el ejemplo expuesto, un mes).

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 74:

PREGUNTA 1.- La siguiente cuestión incidental suspenderá la tramitación del procedimiento:

- a) la nulidad de actuaciones
- b) la anulabilidad de actuaciones
- c) la recusación**
- d) la elaboración de informes

CAPITULO IV, INSTRUCCION DEL PROCEDIMIENTO

SECCION 1.ª DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 75. Actos de instrucción.

1. Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán de oficio y a través de medios electrónicos, por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos.
2. Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de los procedimientos deberán garantizar el control de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos responsables y la tramitación ordenada de los expedientes, así como facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos.
3. Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales.
4. En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento.

Comentarios al artículo 75:

Comentarios al artículo 75.1: Los actos de instrucción se realizarán de oficio y a través de medios electrónicos. La tramitación electrónica, no es una opción ni una preferencia, es obligatoria la utilización de los medios electrónicos.

Comentarios al artículo 75.2: Este apartado establece los requisitos que deben tener las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de los procedimientos.

Comentarios al artículo 75.3: Es llamativo, al igual que en la anterior norma, que se tiene en cuenta que sea compatible con obligaciones laborales o profesionales, pero no se citan posibles obligaciones personales, de conciliación o familiares que dificulten la intervención del interesado.

A modo de ejemplo, estar al cuidado de un familiar dependiente o de un hijo menor, pueden ser causas que dificulten esta intervención. También podrían citarse las necesidades de personas con discapacidad o movilidad reducida.

Comentarios al artículo 75.4: El principio de contradicción se refiere al derecho a poder habilitar los medios para contradecir la postura de la administración, así como el derecho a la igualdad. Por ejemplo, si la administración solicita el informe de un perito, el interesado tendría derecho a solicitar también un informe de otro perito (distinto al de la administración) en base a los principios de contradicción e igualdad.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 75:

PREGUNTA 1.- Señala la respuesta **INCORRECTA** en relación con los actos de instrucción del artículo 75 de la Ley 39/2015:

- a) Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán de oficio y a través de medios electrónicos, por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los

interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos

b) En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento

c) Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte más conveniente para el órgano administrativo

d) Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de los procedimientos deberán garantizar el control de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos responsables y la tramitación ordenada de los expedientes, así como facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos

Artículo 76. Alegaciones.

1. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.

Unos y otros serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente propuesta de resolución.

2. En todo momento podrán los interesados alegar los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. Dichas alegaciones podrán dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria.

Comentarios al artículo 76:

Este artículo es una reproducción literal del artículo 79 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Comentarios al artículo 76.1: Una de las preguntas típicas de exámenes es en qué momento se pueden aducir alegaciones, la respuesta sería: en cualquier momento anterior al trámite de audiencia.

Comentarios al artículo 76.2: En todo momento se podrán alegar defectos de tramitación. En los defectos de tramitación no existe la limitación anterior de "antes del trámite de audiencia".

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 76:

PREGUNTA 1.- Los interesados podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio:

a) en cualquier momento del procedimiento

b) en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia

c) en cualquier momento del procedimiento anterior a la propuesta de resolución

d) en cualquier momento del procedimiento posterior al trámite de audiencia

SECCIÓN 2.ª PRUEBA

Artículo 77. Medios y período de prueba.

1. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
2. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. Asimismo, cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo no superior a diez días.
3. El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.
4. En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien.
5. Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario.
6. Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene carácter preceptivo.
7. Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento básico de la decisión que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la correcta evaluación de los hechos, deberá incluirse en la propuesta de resolución.

Comentarios al artículo 77:

Comentarios al artículo 77.1: Para profundizar en estos criterios de valoración de los medios de prueba ver arts. 281 y ss. de la Ley 1/2000, de 7 de enero, que no se incluyen en estos comentarios debido a su extensión.

Comentarios al artículo 77.2: Esta posibilidad de que el instructor pueda decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo no superior a diez días es una novedad de esta Ley. Este período extraordinario, que será decidido por el instructor, es exclusivamente "a petición de los interesados", no estando contemplada la posibilidad de que se decida de oficio.

Y esto es así, a diferencia del período de prueba (no extraordinario) que será acordado de oficio, o a instancia de los interesados.

Comentarios al artículo 77 .3: El único motivo para rechazar las pruebas sería que fueran improcedentes o innecesarias.

Comentarios al artículo 77.4: Si en un juzgado de lo penal se han probado unos hechos en sentencia firme. Estos hechos vincularán a la administración en los procedimientos sancionadores. Hay que entender que no puedes ser sancionado penal y administrativamente exactamente por lo mismo. Se entiende que el procedimiento sancionador continuaría si los hechos probados en el proceso penal no han sido considerados delitos, pero sí posibles infracciones administrativas.

Comentarios al artículo 77.5: A modo de ejemplo, los funcionarios con condiciones de autoridad, como Guardia Civil, que detecten una acampada ilegal, formulando acta de denuncia; los hechos que se hagan constatar serán prueba, salvo acreditación en contrario. Sin embargo, por ejemplo, en la zona azul del aparcamiento de una ciudad, el revisor de los tickets de aparcamiento, no siendo funcionario, si detecta una infracción no se presume su veracidad, y deberá probar por otros medios la posible infracción cometida.

Comentarios al artículo 77.6: No se trataría de cualquier informe, sino de un informe que quiera hacerse valer como prueba.

Comentarios al artículo 77.7: Cuando la valoración de las pruebas sea un fundamento básico, se incluirá en la propuesta de la resolución.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 77:

PREGUNTA 1.- Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un periodo de prueba por el siguiente plazo:

- a) no superior a 30 días ni inferior a 10
- b) no superior a 20 días ni inferior a 10
- c) no superior a 15 días ni inferior a 10
- d) no superior a 20 días ni inferior a 15

Artículo 78. Práctica de prueba.

1. La Administración comunicará a los interesados, con antelación suficiente, el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas.
2. En la notificación se consignará el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba, con la advertencia, en su caso, de que el interesado puede nombrar técnicos para que le asistan.
3. En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que no deba soportar la Administración, ésta podrá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada la prueba. La liquidación de los gastos se practicará uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los mismos.

Comentarios al artículo 78:

Comentarios al artículo 78.1: Se comunicará con antelación suficiente el inicio de las pruebas.

Comentarios al artículo 78.2: En la notificación se indicará el lugar, fecha y horas de las pruebas.

Comentarios al artículo 78.3: Las pruebas pueden exigir gastos. A modo de ejemplo, en determinados tributos está contemplada la posibilidad de solicitar tasaciones periciales por parte de la administración; esta tasación se realizará previo el pago de la oportuna tasa.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 78:

PREGUNTA 1.- La Administración comunicará a los interesados el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas, en el siguiente plazo:

- a) 10 días
- b) 15 días
- c) 30 días

d) con antelación suficiente

SECCIÓN 3.ª INFORMES

Artículo 79. Petición.

1. A efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por las disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos.
2. En la petición de informe se concretará el extremo o extremos acerca de los que se solicita.

Comentarios al artículo 79:

Este artículo es una reproducción literal del artículo 82 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Comentarios al artículo 79.1: Se pueden solicitar dos tipos de informes: preceptivos (obligatorios por disposiciones legales) y facultativos (potestativos pero que se consideran necesarios)

- En la petición de informes preceptivos se citará el precepto que los exija
- En la petición de informes facultativos se fundamentará la conveniencia de reclamarlos.

También habría que recordar lo dispuesto en el artículo 72.2 que establece que al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos (como sería la elaboración de informes), deberá consignarse en la comunicación cursada el plazo legal establecido al efecto.

Comentarios al artículo 79.2: La petición de informe debe concretar los extremos concretos para los cuales se solicita el informe.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 79:

PREGUNTA 1.- A los efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán los siguientes informes:

- a) informes que sean facultativos por las disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para resolver
- b) informes que sean preceptivos por las disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para resolver**
- c) informes que sean preceptivos por las disposiciones reglamentarias, y los que se juzguen necesarios para resolver
- d) informes que sean facultativos por las disposiciones reglamentarias, y los que se juzguen necesarios para resolver

Artículo 80. Emisión de informes.

1. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes.
2. Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26 en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.
3. De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento en los términos establecidos en la letra d) del apartado 1 del artículo 22.
4. Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquel se hubiera emitido, se podrán proseguir las actuaciones.

El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.

Comentarios al artículo 80:

La nueva ley cambia la anterior redacción del enunciado del artículo equivalente (art. 83) en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sustituyendo el término "evacuación", por "emisión de informes". Las posibles referencias a esta evacuación de informes dentro de este artículo y en la ley, ahora se expresan con esta expresión de emisión de informes, siendo una clara mejora técnica.

Comentarios al artículo 80.1: La frase de este apartado es una de las preguntas que más entra en los exámenes tipo tests. Y hay que saberlo de memoria, que, en principio, salvo disposición expresa, los informes son facultativos y no vinculantes.

Para supuestos prácticos debemos distinguir entre los distintos tipos de informes que podríamos clasificar como:

- preceptivos o facultativos
- vinculantes o no vinculantes

Si no viene nada en la norma, serían facultativos y no vinculantes.

Si viniera en la norma que son preceptivos u obligatorios y no dice nada más. Se entendería que son preceptivos y no vinculantes.

Profundizaremos en cada uno de ellos, con ejemplos:

Informes preceptivos: Porque así vienen dispuestos legalmente. Es obligatorio solicitarlos en el expediente administrativo. Por ejemplo, en el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable. Se trata de un informe preceptivo. Al no decir nada más la norma, sería preceptivo y no vinculante.

Informes facultativos: Son aquellos que no vienen como obligatorios en la norma pero que se consideran necesarios para resolver. Por ejemplo, en un proceso selectivo, se solicita informe al tribunal de selección. Ese informe sería facultativo, y al no decir nada la norma, no vinculante.

Informes no vinculantes: El sentido del informe no vincula la decisión que se deba tomar en el expediente administrativo. Ejemplos de estos informes no vinculantes serían los citados en los párrafos anteriores como ejemplos de informes preceptivos y facultativos, pero no vinculantes. Si

tras recibir el informe no vinculante, la resolución se dicta conforme al informe, se suele usar la expresión "de acuerdo con el informe ... "; sin embargo, si la resolución se va a apartar de la opinión del informe, se utilizaría la expresión: "oído el informe ... " Así que para conocimiento práctico, si leéis en las normas "oído el Consejo de Estado ... o Consejo Consultivo ... " normalmente es que el Consejo de Estado o Consejo Consultivo ha realizado observaciones que no han sido atendidas.

Informes vinculantes: Serían vinculantes porque así lo diga la norma, o también se identifican porque la norma diga que se necesita informe "favorable". Se suele interpretar que, si se necesita informe favorable, ese informe tiene el carácter de vinculante. Ejemplo de ello sería el dictamen favorable para los procedimientos de revisión de oficio. Aunque sea un dictamen el ejemplo utilizado, a los dictámenes se les suele aplicar el mismo tratamiento que a los informes. También decir que los informes vinculantes son a su vez preceptivos, porque si estamos vinculados por lo dispuesto en el informe, es que será obligatorio en el expediente, y por tanto preceptivo. No conozco ningún caso de informe vinculante que fuera facultativo.

Comentarios al artículo 80.2: Se incorpora como novedad la obligatoriedad de emisión de informes a través de medios electrónicos. Recordemos los requisitos que establecía el art. 26.2, para considerar válidos los documentos electrónicos, que deberán:

- Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico.
- Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos.
- Incorporar los metadatos mínimos exigidos.
- Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.

Comentarios al artículo 80.3: Cuando falte un informe preceptivo se podrá suspender el plazo máximo de resolver y notificar, hasta un plazo máximo de tres meses según este artículo 22.1.d). De no recibirse el informe preceptivo en el plazo indicado máximo de tres meses, se proseguirá el procedimiento.

Para aclarar este precepto, habría que acudir a los comentarios que contiene este libro en el artículo 22.1.d).

Este artículo 80.3 no es del todo claro en si la facultad de suspensión es potestativa u obligatoria, pues se dice que se podrán proseguir las actuaciones "salvo cuando se trate de un informe preceptivo (...)". O sea, que, si el informe es preceptivo, en teoría no podrían proseguirse las actuaciones, pero no queda claro porque a continuación, vuelve a insistir en el carácter potestativo que ya señalaba el art. 22.1.d): "se podrá suspender". No obstante, conforme a los comentarios y jurisprudencia ya señalada en este libro, no procede entrar en el fondo del asunto de un procedimiento faltando informes preceptivos.

Comentarios al artículo 80.4: Se trata de unos informes específicos para expresar el punto de vista de otra administración. Si transcurriera el plazo para su emisión, se podrán proseguir las actuaciones, y el informe emitido fuera de plazo, podrá no ser tenido en cuenta.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 80:

PREGUNTA 1.- Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán:

- a) preceptivos y vinculantes
- b) facultativos y no vinculantes**
- c) preceptivos y no vinculantes
- d) facultativos y vinculantes

Artículo 81. Solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial.

1. En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión.

2. Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 311980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.

A estos efectos, el órgano instructor, en el plazo de diez días a contar desde la finalización del trámite de audiencia, remitirá al órgano competente para solicitar el dictamen una propuesta de resolución, que se ajustará a lo previsto en el artículo 91, o, en su caso, la propuesta de acuerdo por el que se podría terminar convencionalmente el procedimiento.

El dictamen se emitirá en el plazo de dos meses y deberá pronunciarse sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía y modo de la indemnización de acuerdo con los criterios establecidos en esta Ley.

3. En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de justicia, será preceptivo el informe del Consejo General del Poder judicial que será evacuado en el plazo máximo de dos meses. El plazo para dictar resolución quedará suspendido por el tiempo que medie entre la solicitud, del informe y su recepción, no pudiendo exceder dicho plazo de los citados dos meses.

Comentarios al artículo 81:

Comentarios al artículo 81.1: La solicitud de este informe preceptivo no estaba prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, pero sí en el reglamento que establecía la necesidad de solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable. Se establece ahora un máximo de diez días para la emisión del informe, no contemplándose la posibilidad de que pueda ser emitido en plazo distinto.

Según el dictamen del Consejo de Estado debería haberse incluido la posibilidad que recogía el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, de que el órgano instructor, atendiendo a las características del informe solicitado o del propio procedimiento, solicite su emisión en un plazo menor o mayor, sin que en este último caso pueda exceder de un mes. La práctica y la complejidad de los asuntos evidencian la dificultad cuando no imposibilidad de cumplir el referido plazo de diez días.

Comentarios al artículo 81.2: Este apartado indica en qué momento exacto debe solicitarse el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente, que es en el plazo de diez días contados desde la finalización del trámite de audiencia, y en esta solicitud que debe realizar el órgano instructor, debe acompañarse una propuesta de resolución. O sea, que el órgano consultivo se va a pronunciar sobre una previa propuesta de resolución realizada por el instructor del procedimiento. Este dictamen se va a emitir en un plazo máximo de dos meses, por lo que se sale del habitual plazo de diez días para emitir informes.

Comentarios al artículo 81.3: La anterior Ley 30/1992, de 26 de noviembre, regulaba en su artículo 13 9 .4 que "la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica del Poder Judicial". Esta remisión hacía conveniente incluir

la emisión del informe del Consejo General del Poder Judicial en los procedimientos que se tramiten en los supuestos de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Así, la disposición adicional segunda del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial establece que "en las reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial. El plazo para dictar resolución quedará suspendido durante dos meses desde la solicitud del informe a dicho Consejo".

La nueva Ley incorpora estas previsiones del reglamento estableciendo la obligación de solicitud de informe preceptivo al Consejo General del Poder Judicial, y debiendo ser evacuado (aquí a diferencia de lo señalado anteriormente se usa la palabra evacuación en lugar de emisión) en el plazo máximo de dos meses.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 81:

PREGUNTA 1.- Será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado, en procedimientos de responsabilidad patrimonial, cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía:

- a) igual o superior a 45 .000 euros
- b) igual o superior a 30.000 euros
- c) igual o superior a 50.000 euros**
- d) igual o superior a 60.000 euros

SECCION 4.^a

PARTICIPACION DE LOS INTERESADOS

Artículo 82. Trámite de audiencia.

1. Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución_, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, para lo que se tendrán en cuenta las limitaciones previstas en su caso en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

La audiencia a los interesados será anterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, en el caso que éstos formaran parte del procedimiento.

2. Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

3. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite.

4. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

5. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere el artículo 32.9 de la Ley de Régimen jurídico del Sector Público, será necesario en todo caso dar audiencia al contratista, notificándole cuantas actuaciones se realicen en el procedimiento, al efecto de que se persone en el mismo, exponga lo que a su derecho convenga y proponga cuantos medios de prueba estime necesarios.

Para facilitar la comprensión de este apartado, citaremos el artículo 32.9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 2015, que establece lo siguiente: "Se seguirá el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público".

Comentarios al artículo 82:

Comentarios al artículo 82.1: El trámite de audiencia, poniendo de manifiesto los procedimientos, debe tener en cuenta las limitaciones del derecho de acceso previstas en el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Por otro lado, se aclara que el trámite de audiencia debe ser anterior a la solicitud de informes jurídicos o consultivos.

Sobre las limitaciones de acceso, la Ley 39/2015 hace continuas referencias a la Ley 19/2013, de Transparencia, para el acceso a los expedientes administrativos, pero no tiene mucho sentido ya que la ley de transparencia según la disposición adicional primera no sería aplicable a los procedimientos administrativos que no estuvieran terminados, pues allí se dice que: "la normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte

de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo". El problema es que las normas reguladoras de los procedimientos no suelen decir nada sobre el acceso a los expedientes, y más bien nos remiten a la ley de transparencia, y la ley de transparencia nos remite a la normativa reguladora del correspondiente procedimiento, por lo que entramos en modo bucle, y un callejón sin salida que no tiene solución; existiendo actualmente un vacío legal cuando hablamos del acceso a los documentos de un expediente administrativo en curso.

Al establecer limitaciones para el acceso a la información de terceros, lo lógico sería que nos indicaran que habrá que ajustarse a lo dispuesto en la normativa de protección de datos personales.

Comentarios al artículo 82.2: Este plazo de entre 10 a 15 días suele ser la principal pregunta para tests de este artículo.

Comentarios al artículo 82.3: Si los interesados avanzaran que no van a efectuar alegaciones, se tendrá por realizado el trámite, y por tanto se agilizaría el procedimiento. Aquí la pregunta del test sería: ¿qué ocurre si el interesado manifiesta su intención de no efectuar alegaciones?

Comentarios al artículo 82.4: Si tras alegaciones y pruebas aducidas por el interesado, no figura nada nuevo en el expediente, se podrá prescindir del trámite de audiencia. Aquí la pregunta del test sería: ¿en qué casos se podrá prescindir del trámite de audiencia?

Comentarios al artículo 82.5: Este apartado trata de un supuesto específico de responsabilidad patrimonial en relación con los contratos del sector público. En estos casos, será necesario dar audiencia al contratista.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 82:

PREGUNTA 1.- En el trámite de audiencia, los interesados podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, en el siguiente plazo:

a) plazo no inferior a 10 días ni superior a 15

b) plazo no inferior a 10 días ni superior a 30

c) plazo no inferior a 10 días ni superior a 20

d) plazo no inferior a 15 días ni superior a 20

Artículo 83. Información pública.

1. El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un periodo de información pública.

2. A tal efecto, se publicará un anuncio en el Diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, o la parte del mismo que se acuerde.

El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a disposición de las personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica correspondiente, y determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a veinte días.

3. La incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.

La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición de interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada, que podrá ser común para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales.

4. Conforme a lo dispuesto en las leyes, las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas, medios y cauces de participación de las personas, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley en el procedimiento en el que se dictan los actos administrativos.

Comentarios al artículo 83:

Comentarios al artículo 83.1: La información pública será acordada por el órgano competente para resolver el procedimiento. En algunos casos, será obligatorio por la normativa aplicable acordar este período de información pública.

Comentarios al artículo 83.2: En la anterior redacción se establecía que el anuncio se publicaría en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia respectiva. Ahora se dice que el anuncio se publicará en el Diario oficial correspondiente, simplificándose, pues, la redacción. La principal pregunta de los tests de este artículo es el plazo para formular alegaciones en el periodo de información pública, que será de mínimo 20 días hábiles. Hay que tener cuidado porque la mayoría de los plazos de la ley serían máximos. Este es un plazo mínimo.

Comentarios al artículo 83.3: Aunque no se comparezca en el trámite de información pública, se podrán interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva.

La pregunta principal de este apartado es ¿otorga la condición de interesado la comparecencia en el trámite de información pública? Y la respuesta es que la comparecencia en este trámite no otorga, por sí misma, la condición de interesado. La explicación de esto es que en el trámite de información pública puede participar cualquier ciudadano, sin tener que ser obligatoriamente interesado. Los ciudadanos que presenten alegaciones tendrán derecho a respuestas razonadas, pero no por ello van a ser considerados interesados, por el simple hecho de comparecer en el trámite de información pública.

Comentarios al artículo 83.4: Antes se hablaba de los cauces de participación "de los ciudadanos", siendo sustituido por los cauces de participación "de las personas". También se incluye la nueva expresión de organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley "en el procedimiento en el que se dictan los actos administrativos", sustituyendo a la anterior expresión: "en el procedimiento de elaboración de las disposiciones y actos administrativos".

En definitiva, que aparte de la publicación en los diarios oficiales, se pueden establecer otras formas, medios y cauces de participación.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 83:

PREGUNTA 1.- Señala la respuesta INCORRECTA en relación con el trámite de información pública:

- a) El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un período de información pública
- b) Quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada, que podrá ser común para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales
- c) La comparecencia en el trámite de información pública otorga, por sí misma, la condición de interesado**
- d) La incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento

CAPITULO V

FINALIZACION DEL PROCEDIMIENTO

SECCION 1.^a

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 84. Terminación.

1. Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad.
2. También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso.

Comentarios al artículo 84:

Este artículo es una reproducción literal del anterior artículo 87 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Comentarios al artículo 84.1: Se enumeran las causas que pondrían fin al procedimiento, a las que también habría que añadir la causa del apartado 2. Pondrán fin al procedimiento:

- La resolución
- El desistimiento
- La renuncia al derecho
- La declaración de caducidad

Aunque la resolución se trata como algo independiente, en principio todas las demás causas también darían lugar a la finalización del procedimiento mediante la correspondiente resolución. Es decir, resolución de desistimiento, resolución de aceptación de renuncia, o resolución de declaración de caducidad.

Consejo para los tests: Si se produce la prescripción, lo normal es que se declare la prescripción mediante resolución y ello pondría fin también al procedimiento. Pero, esto que es lógico, no viene expresamente en el artículo, por lo que debemos interpretar que la prescripción se entiende incluida en la resolución, pero no como una causa que podamos citar en los tests. Por lo tanto, es pregunta típica, cuál de las siguientes causas no figura que pueda poner fin al procedimiento en el artículo 84 de la ley de procedimiento: la prescripción no sería una de las causas del artículo 84.

Comentarios al artículo 84.2: La terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, debe motivarse en la resolución que se dicte. Ejemplo de ello sería que se solicitara algo, cuya relación jurídica no fuera transmisible, y falleciera el interesado. El procedimiento terminaría por causas sobrevenidas como era el fallecimiento del interesado, siempre que como he comentado, no fuera una relación jurídica transmisible con sus herederos.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 84:

PREGUNTA 1.-No pondrá fin al procedimiento:

- a) La declaración de caducidad
- b) El desistimiento
- c) La prescripción**
- d) La resolución

Artículo 85. Terminación en los procedimientos sancionadores.

1. Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

2. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción.

3. En ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. Las citadas reducciones, deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.

El porcentaje de reducción previsto en este apartado podrá ser incrementado reglamentariamente.

Comentarios al artículo 85:

En este artículo se incorporan algunas de las previsiones del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, con algunas variaciones.

Comentarios al artículo 85.1: Este primer apartado establece la posibilidad de resolver el procedimiento si el infractor reconoce su responsabilidad.

Comentarios al artículo 85.2: Con sanciones pecuniarias se quiere referir a multas. El pago voluntario de la multa, con anterioridad a dictar la resolución implicará la terminación del procedimiento en cuanto a la multa.

Comentarios al artículo 85.3: Hay que precisar que el desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso contra la sanción se refiere únicamente a la vía administrativa, no a la contencioso-administrativa, de forma análoga a lo previsto en el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Todo ello con el objeto de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24 de la Constitución, según recuerda el Consejo de Estado.

Por otro lado, se establece una reducción de al menos el 20% sobre el importe de la sanción propuesta, y este porcentaje podrá ser incrementado reglamentariamente. La anterior redacción del reglamento que regulaba esta materia establecía que en las disposiciones legales se podrían aplicar reducciones sobre el importe de la sanción propuesta y que deberían estar determinadas en la notificación de la iniciación del procedimiento. La disposición legal dice ahora, pues, que en sanciones pecuniarias existe una reducción obligatoria de mínimo el 20% (no es una facultad de reducción potestativa, sino que el órgano competente para resolver "aplicará" obligatoriamente reducciones). Y frente a la anterior remisión a normal legal, ahora este porcentaje puede aumentarse reglamentariamente.

Se encuentra condicionada la reducción al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción. Este proceso es similar al previsto para las multas de tráfico. Se trata en el fondo de una especie de chantaje con apariencia de legalidad en el que, en desigualdad de condiciones, el miedo a un coste mayor mueve al ciudadano a abonar su multa con reducciones, renunciando a su derecho a recurrir si pensaba que la sanción no era justa. Estas

previsiones normativas son de dudosa moralidad, y vienen a resaltar el carácter coercitivo del Estado y demás poderes públicos. Una cosa es que se quiera beneficiar el pronto pago en periodo voluntario para evitar la morosidad, y otra cosa bien distinta es que se pretenda limitar el derecho a recurrir algo que consideremos precisamente injusto, obligando a desistir o renunciar a derechos.

No tiene mucho sentido decir que se garantiza el derecho de tutela judicial efectiva del art. 24 de la Constitución, cuando no olvidemos que se trata de sanciones pecuniarias, y que el acceso a la justicia no es precisamente barato o gratuito, porque se necesita abogado o incluso abogado y procurador, o sea que pudiera ser que fuera mayor el coste del proceso judicial que la sanción misma.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 85:

PREGUNTA 1.-Cuando el infractor reconoce su responsabilidad y la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de:

- a) al menos el 10 % sobre la sanción propuesta
- b) al menos el 20 % sobre la sanción propuesta**
- c) al menos el 30 % sobre la sanción propuesta
- d) al menos el 50 % sobre la sanción propuesta

Artículo 86. Terminación convencional.

1. Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de Derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que, en su caso, prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin.
2. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados.
3. Requerirán en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros u órgano equivalente de las Comunidades Autónomas, los acuerdos que versen sobre materias de la competencia directa de dicho órgano.
4. Los acuerdos que se suscriban no supondrán alteración de las competencias atribuidas a los órganos administrativos, ni de las responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios, relativas al funcionamiento de los servicios públicos.
5. En los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, el acuerdo alcanzado entre las partes deberá fijar la cuantía y modo de indemnización de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla establece el artículo 34 de la Ley de Régimen jurídico del Sector Público.

Para ayudar a la comprensión de este apartado, citaremos el artículo 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que establece los criterios sobre las indemnizaciones:

" (...) 2. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.

3. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47 /2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas.

4. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado."

Comentarios al artículo 86:

Este artículo es similar al artículo 88 de la anterior Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con una ampliación en el apartado 3, y con la introducción de un nuevo apartado 5.

La terminación convencional sería especialmente aplicable en procedimientos de responsabilidad patrimonial.

La terminación convencional suele identificarse con la terminación por pacto o convenio, que recordando el artículo 21.1, se exceptuarían de la obligación de resolver, los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio.

Comentarios al artículo 86.1: Los instrumentos de terminación convencional adoptará la forma de acuerdos, pactos, convenios o contratos. Podrán tener la consideración de finalizadores del procedimiento administrativo, o insertarse en el procedimiento con carácter previo a la resolución que les ponga fin.

Comentarios al artículo 86.2: Este apartado establece el contenido mínimo que deben tener los instrumentos de terminación convencional como acuerdos, pactos o convenios.

Comentarios al artículo 86.3: En la anterior redacción se hablaba solo del Consejo de Ministros, ahora se establece "u órgano equivalente de las Comunidades Autónomas", que suelen ser los Consejos de Gobierno de estas Comunidades Autónomas.

Comentarios al artículo 86.4: Este apartado establece unas limitaciones a los acuerdos que se suscriban.

Comentarios al artículo 86.5: En procedimientos de responsabilidad patrimonial, el acuerdo debe fijar la cuantía y modo de indemnización. Para su cálculo nos remite a la Ley 40/2015.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 86:

PREGUNTA 1.- En los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, el acuerdo alcanzado entre las partes deberá fijar la cuantía y modo de indemnización de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla establece:

a) el artículo 34 de la Ley 40/2015

b) el artículo 34 de la Ley 39/2015

c) el artículo 44 de la Ley 39/2015

d) el artículo 54 de la Ley 40/2015

SECCIÓN 2.ª RESOLUCIÓN

Artículo 87. Actuaciones complementarias.

Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. No tendrán la consideración de actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resolución final del procedimiento.

El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo de siete días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas. Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a quince días. El plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta la terminación de las actuaciones complementarias.

Comentarios al artículo 87:

Este artículo es una novedad de la ley, no existiendo estas actuaciones complementarias en la anterior normativa. Se establece un plazo para alegaciones de siete días, y un plazo para practicar estas actuaciones complementarias de máximo quince días. Por otro lado, se dice que el plazo para resolver el procedimiento (debe entenderse el plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento) queda suspendido hasta la terminación de estas actuaciones. Esta misma previsión de suspensión obligatoria se encuentra en el artículo 22.2.b), que establece que el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se suspenderá "cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria de las previstas en el artículo 87, desde el momento en que se notifique a los interesados el acuerdo motivado del inicio de las actuaciones hasta que se produzca su terminación".

Consejo para los tests sobre actuaciones complementarias. Recopilaremos las principales cuestiones de este artículo para los tests. Las actuaciones complementarias:

- Requieren de acuerdo motivado
- Se notificará el acuerdo a los interesados
- Se concede un plazo de 7 días hábiles para formular alegaciones
- Las actuaciones complementarias deben practicarse en un plazo no superior a 15 días hábiles
- El plazo para resolver el procedimiento queda suspendido

Comentario práctico sobre actuaciones complementarias. Este comentario es para entender el funcionamiento de la administración. Lo que se trata en este comentario no es útil para los exámenes de oposiciones, y de hecho podría llegar a ser contraproducente hablar de ello en algún examen, pero se realiza el comentario para que podáis entender el funcionamiento de algunas administraciones, un funcionamiento alejado del marco teórico que se debe estudiar en una oposición.

Normalmente, los funcionarios que tramitan un procedimiento, ponen a la firma del órgano competente para resolver la resolución final del procedimiento, sin que intervenga en la práctica el órgano competente para resolver más allá de plasmar su firma. El artículo 87 tendría sentido si el órgano competente para resolver pudiera decidir cuestiones distintas a las del órgano y funcionarios

que tramitaron el procedimiento. Por ejemplo, que los funcionarios tramitadores propusieran no conceder lo solicitado y que el órgano competente para resolver tuviera dudas y quisiera realizar actuaciones complementarias, a las que hubieran realizado en la fase de instrucción. La cuestión se complica si el órgano competente para resolver es un político, pero no seleccionado entre funcionarios de cuerpos superiores, lo cual ocurre sobre todo en Comunidades Autónomas, lo que puede llevar a que incluso el político desconozca cómo funciona el procedimiento administrativo. Este desconocimiento sería, pues, del órgano competente para resolver y firmar. Además, la administración suele dotar de una estructura de personal a los órganos competentes para tramitar, pero no suele dotar de funcionarios que reciban directamente las instrucciones de los órganos competentes para resolver, para en su caso / ayudarles directamente con los escritos y notificaciones; por lo que como he comentado al principio, en la práctica, solo existen los funcionarios de la instrucción, y el órgano instructor pasa directamente a la firma el borrador de la resolución (ya hecho por el instructor) al órgano competente. Eso es especialmente gravoso cuando el asunto a tratar es un procedimiento sancionador o la resolución de un recurso de alzada, donde se supone que existe una separación de órganos que puede que no se dé en la práctica.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 87:

PREGUNTA 1.- El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoseles el siguiente plazo para formular alegaciones:

- a) 10 días
- b) 15 días
- e) 7 días**
- d) 3 días

Artículo 88. Contenido.

1. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo.

Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquéllos por un plazo no superior a quince días, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba.

2. En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede.

3. Las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada en los casos a que se refiere el artículo 35. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

4. Sin perjuicio de la forma y lugar señalados por el interesado para la práctica de las notificaciones, la resolución del procedimiento se dictará electrónicamente y garantizará la identidad del órgano competente, así como la autenticidad e integridad del documento que se formalice mediante el empleo de alguno de los instrumentos previstos en esta Ley.

5. En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá acordarse la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición previsto por el artículo 29 de la Constitución.

6. La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma.

7. Cuando la competencia para instruir y resolver un procedimiento no recaiga en un mismo órgano, será necesario que el instructor eleve al órgano competente para resolver un propuesta de resolución.

En los procedimientos de carácter sancionador, la propuesta de resolución deberá ser notificada a los interesados en los términos previstos en el artículo siguiente.

Comentarios al artículo 88:

Este artículo es de contenido similar al artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con algún cambio y novedad que se señalan en los comentarios de los apartados.

Comentarios al artículo 88.1: Se tienen que resolver todas las cuestiones planteadas. Si se fueran a plantear cuestiones conexas se pondrán de manifiesto para que se formulen alegaciones en plazo no superior a 15 días hábiles. De aquí la principal pregunta es el plazo.

Comentarios al artículo 88.2: Es lo conocido como el principio de prohibición de la "**reformatio inpeius**", consistente en impedir que se agrave la situación inicial del recurrente.

Comentarios al artículo 88.3: Este apartado es casi idéntico al contenido que deben tener las notificaciones según el artículo 40.2. Es lo que se conoce como el pie de recurso que deben tener las resoluciones y notificaciones.

Comentarios al artículo 88.4: Este apartado recoge una previsión similar a la que se contemplaba en el artículo 42 de esta misma ley, sobre la práctica de las notificaciones en papel: "todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria". Por lo tanto, si el interesado elige la forma de recibir la notificación en papel, ello no quita que la resolución deba dictarse electrónicamente, debiéndose garantizar además su identidad, autenticidad e integridad.

Comentarios al artículo 88.5: Este apartado cambia la anterior redacción que hablaba de que la Administración "podrá resolver la inadmisión", por la nueva expresión: "podrá acordarse la inadmisión". En definitiva, se cambia el concepto de "resolución" por "acuerdo", para hablar de la inadmisión. El artículo 116 establecerá cinco causas para inadmitir los recursos, y este artículo prevé dos únicas causas para dictar una resolución de un procedimiento INADMITIENDO LA SOLICITUD por dos únicas causas:

- Solicitud de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico.
- Solicitud de reconocimiento de derechos manifiestamente carentes de fundamento.

Quizá hubiera sido necesario ampliar el resto de causas de inadmisión previstas en el art. 116 para la resolución de recursos, para incluirlas como causas de inadmisión en la resolución de procedimientos, pues, por ejemplo, si el órgano administrativo es incompetente, o carece de legitimación el interesado para lo solicitado, no parece que proceda entrar en el fondo del asunto.

Con respecto a la posibilidad de abstenerse de resolver por la administración, llama la atención que no se conecte esta circunstancia con una concreta responsabilidad, como así ocurre en el ámbito procesal, en el que está previsto que el juez no puede abstenerse de resolver. Artículo 448 del Código Penal: "El Juez o Magistrado que se negase a juzgar, sin alegar causa legal, o so pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio de la Ley, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a cuatro años." Además, por el imperativo del art. 24 de la Constitución: "todas las personas tienen el derecho a obtener la tutela judicial efectiva ... "

Comentarios al artículo 88.6: Los informes o dictámenes pueden incluirse dentro de la resolución y servir de motivación a la misma.

Comentarios al artículo 88. 7: Este apartado da a entender que la única propuesta de resolución que hay que notificar a los interesados es en los procedimientos de carácter sancionador (Hay que recordar que también que en procedimientos de carácter sancionador es la única propuesta de resolución a la que la ley establece como obligatoria su "motivación"). Se comprende que en el resto de casos, aunque no se notifique esta propuesta de resolución, al ser obligatorio dar trámite de audiencia, también conocen la postura de la administración antes de dictarse resolución expresa.

Existe un error gramatical en la redacción del apartado que dice que es necesario que el instructor eleve al órgano competente para resolver "un propuesta de resolución", debiendo entenderse como "una propuesta de resolución". Esta obligación es solo para cuando la competencia para instruir y resolver un procedimiento no recaiga en un mismo órgano.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 88:

PREGUNTA 1.- Señala la respuesta CORRECTA en relación con el artículo 88 de la Ley 39/2015:

- a) Cuando la competencia para instruir y resolver un procedimiento recaiga en un mismo órgano, será necesario que el instructor eleve al órgano competente para resolver un propuesta de resolución
- b) La resolución que no ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados, excepto las cuestiones derivadas del mismo
- c) En todo caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso
- d) La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma**

Artículo 89. Propuesta de resolución en los procedimientos de carácter sancionador.

1. El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución, cuando en la instrucción procedimiento se ponga de manifiesto que concurre alguna de las siguientes circunstancias:

- a) La inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción.
- b) Cuando los hechos no resulten acreditados.
- c) Cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción administrativa.
- d) Cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables o bien aparezcan exentos de responsabilidad.
- e) Cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción.

2. En el caso de procedimientos de carácter sancionador, una vez concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor formulará una propuesta de resolución que deberá ser notificada a los interesados. La propuesta de resolución deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento y el plazo para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se estimen pertinentes.

3. En la propuesta de resolución se fijarán de forma motivada los hechos que se consideren probados y su exacta calificación jurídica, se determinará la infracción que, en su caso, aquéllos constituyan, la persona o personas responsables y la sanción que se proponga, la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, así como las medidas provisionales que, en su caso, se hubieran adoptado. Cuando la instrucción concluya la inexistencia de infracción o responsabilidad y no se haga uso de la facultad prevista en el apartado primero, la propuesta declarará esa circunstancia.

Comentarios al artículo 89:

Comentarios al artículo 89.1: Al igual que en el anterior artículo, existe un error gramatical en este apartado cuando dice: " ... cuando en la instrucción procedimiento se ponga de manifiesto que concurre alguna de las siguientes circunstancias: ... "; debe decir: "" ... cuando en la instrucción del procedimiento se ponga de manifiesto que concurre alguna de las siguientes circunstancias: ... "

En las enmiendas al articulado, se solicitó la supresión de este apartado, haciendo constar que esta facultad de resolver, aunque sea para determinados casos, por el órgano instructor, supone una vulneración del principio de separación de la fase instructora y resolutoria que debe regir en el procedimiento sancionador. La enmienda no fue aprobada.

Comentarios al artículo 89.2: Aquí es llamativo que, al incorporar las previsiones del reglamento, el legislador ha optado por no indicar cuál es el plazo para formular alegaciones. En el Real Decreto 1398/1993 estaba previsto un plazo de quince días para estas alegaciones; pero recordemos que la nueva ley deroga este Real Decreto, incorporando sus previsiones, pero creando una cierta inseguridad jurídica al no delimitar cuál es ese plazo para formular alegaciones que debe indicarse en la propuesta de resolución. En las enmiendas al articulado se propuso incorporar este plazo de quince días por conexión con el resto de artículos de la ley, que establecen un máximo de 15 días para el trámite de audiencia, pero la enmienda no fue aprobada.

Comentarios al artículo 89.3: Con este apartado insiste la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en la motivación de la propuesta de resolución en los procedimientos sancionadores, detallando qué elementos debe contener la propuesta.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 89:

PREGUNTA 1.- El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución, cuando en la instrucción procedimiento se ponga de manifiesto que concurre alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Cuando los hechos resulten acreditados
- b) La existencia de los hechos que pudieran constituir la infracción
- c) Cuando los hechos probados constituyan de modo manifiesto infracción administrativa
- d) Cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables o bien aparezcan exentos de responsabilidad

Artículo 90. Especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadora.

1. En el caso de procedimientos de carácter sancionador, además del contenido previsto en los dos artículos anteriores, la resolución incluirá la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, fijarán los hechos y, en su caso, la persona o personas responsables, la infracción o infracciones cometidas y la sanción o sanciones que se imponen, o bien la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.

2. En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica. No obstante, cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de quince días.

3. La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva y que podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado.

Cuando la resolución sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa. Dicha suspensión cautelar finalizará cuando:

a) Haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya interpuesto recurso contencioso-administrativo.

b) Habiendo el interesado interpuesto recurso contencioso-administrativo:

1.º No se haya solicitado en el mismo trámite la suspensión cautelar de la resolución impugnada.

2.º El órgano judicial se pronuncie sobre la suspensión cautelar solicitada, en los términos previstos en ella.

4. Cuando las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a las Administraciones y la cuantía destinada a indemnizar estos daños no hubiera quedado determinada en el expediente, se fijará mediante un procedimiento complementario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva. Este procedimiento será susceptible de terminación convencional, pero ni ésta ni la aceptación por el infractor de la resolución que pudiera recaer implicarán el reconocimiento voluntario de su responsabilidad. La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa.

FALTA UNA HOJA A DOLE CARA

gatoria, sino que dice que "se podrá suspender" con la simple manifestación de que va a interponerse recurso contencioso-administrativo o habiéndose interpuesto, solo si se solicita en el mismo la suspensión cautelar, hasta que el órgano judicial se pronuncie sobre la medida cautelar. Hay que recordar que las previsiones de este artículo son exclusivamente para procedimientos en el que se ejerza la potestad sancionadora, y no para otro tipo de procedimientos. No se citan aquí tampoco las habituales causas para suspender la ejecución de la actuación administrativa, como los perjuicios de difícil o imposible reparación, o que esté basado en la vulneración de derechos fundamentales. La suspensión tiene en este caso más bien el sentido de la protección del interesado hasta que no se pronuncie el órgano judicial.

Comentarios al artículo 90.4: Se trataría de una resolución en la que solo se determinaría la cuantía de la indemnización. Se aclara que aceptar esta cuantía, no implica que se reconozca la

responsabilidad. Esta resolución complementaria sobre la indemnización pone forzosamente fin a la vía administrativa y es inmediatamente ejecutiva.

No hay que confundir la sanción que se imponga en el procedimiento sancionador, con la indemnización para reparar los daños o perjuicios causados.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 90:

PREGUNTA 1.- La resolución que ponga fin al procedimiento sancionador será ejecutiva:

- a) cuando quepa contra ella recurso ordinario en vía administrativa
- b) cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa**
- c) cuando ponga fin a la vía administrativa
- d) cuando no ponga fin a la vía administrativa

Artículo 91. Especialidades de la resolución en los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial.

1. Una vez recibido, en su caso, el dictamen al que se refiere el artículo 81.2 o, cuando éste no sea preceptivo, una vez finalizado el trámite de audiencia, el órgano competente resolverá o someterá la propuesta de acuerdo para su formalización por el interesado y por el órgano administrativo competente para suscribirlo. Cuando no se estimase procedente formalizar la propuesta de terminación convencional, el órgano competente resolverá en los términos previstos en el apartado siguiente.

2. Además de lo previsto en el artículo 88, en los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, será necesario que la resolución se pronuncie sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado, la cuantía y el modo de la indemnización, cuando proceda, de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla se establecen en el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

3. Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular.

Comentarios al artículo 91:

Comentarios al artículo 91.1: Después de recibir el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente, cuando sea necesario (art.81.2, cuando sea de importe igual o superior a 50.000 euros, o el importe que fije la correspondiente legislación autonómica), o finalizado el trámite de audiencia cuando el dictamen no sea preceptivo, se dictará resolución. El resto del apartado se refiere a que en lugar de dictar resolución en los casos en que exista previsión de terminación convencional, se formalizará la propuesta de esta terminación.

Comentarios al artículo 91.2: Se indica que además de los contenidos obligatorios que debe contener una resolución previstos en el artículo 88, la misma debe pronunciarse obligatoriamente sobre las particularidades de los procedimientos de responsabilidad patrimonial: si existe o no relación de causalidad y, en su caso, valoración del daño, cuantía y modo de indemnización.

Comentarios al artículo 91.3: Se incluye aquí el plazo máximo de resolución y notificación que ya contenía el reglamento, y el sentido del silencio administrativo. El plazo máximo es, pues, 6 meses, y el sentido del silencio desestimatorio o negativo. Son preguntas típicas de exámenes de oposiciones.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 91:

PREGUNTA 1.- El plazo máximo para resolver y notificar los procedimientos de responsabilidad patrimonial es de:

- a) tres meses
- b) seis meses**
- c) un año
- d) cuatro años

Artículo 92. Competencia para la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial.

En el ámbito de la Administración General del Estado, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por el Ministro respectivo o por el Consejo de Ministros en los casos del artículo 32.3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando una ley así lo disponga.

En el ámbito autonómico y local, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas o de las Entidades que integran la Administración Local.

En el caso de las Entidades de Derecho Público, las normas que determinen su régimen jurídico podrán establecer los órganos a quien corresponde la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. En su defecto, se aplicarán las normas previstas en este artículo.

Comentarios al artículo 92:

Según lo previsto en la disposición adicional primera, lo previsto en el primer párrafo de este artículo 92 es de aplicación únicamente a la Administración General del Estado.

En realidad, solo está diciendo el artículo quién es competente en la Administración General del Estado: el Ministro respectivo.

El Consejo de Ministros resolverá cuando una ley así lo disponga o en los casos previstos en el artículo 32.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

- Cuando sean consecuencia de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan los particulares el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen.
- La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes supuestos, siempre que concurren los demás requisitos previstos para reconocer la responsabilidad patrimonial:

A) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, y que además el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada,

B) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea, y que además el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. Y, además, para este caso, deben cumplirse todos los requisitos siguientes:

La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares.

El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado.

Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 92:

PREGUNTA 1.- En el ámbito de la Administración General del Estado, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por el Consejo de Ministros en los casos previstos legalmente, o por:

- a) el ministro respectivo**
- b) el secretario de estado respectivo
- c) el subsecretario respectivo
- d) el secretario general respectivo

SECCIÓN 3.^a

DESISTIMIENTO Y RENUNCIA

Artículo 93. Desistimiento por la Administración.

En los procedimientos iniciados de oficio, la Administración podrá desistir, motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos en las Leyes.

Comentarios al artículo 93:

Este artículo es una novedad, y prevé que la Administración pueda desistir en procedimientos iniciados de oficio. La resolución debe ser motivada. El problema es que es una novedad y remite a supuestos y requisitos previstos en las Leyes, pero no establece ningún supuesto ni requisito la propia Ley 39/2015, de 1 de octubre, por lo que habrá que atender a las posibilidades sobre este asunto que se puedan incorporar al derecho positivo en otras leyes. En la normativa de contratación del sector público sí se ha previsto esta posibilidad (art.152 de la Ley 9/2017)

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 93:

PREGUNTA 1.- Según el artículo 93 de la Ley 39/2015:

- a) En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, la Administración podrá desistir, motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos en las Leyes
- b) En los procedimientos iniciados de oficio o a instancia del interesado, la Administración podrá desistir, motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos en las Leyes
- c) En los procedimientos iniciados de oficio, la Administración podrá desistir, motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos en las Leyes**
- d) En los procedimientos iniciados de oficio, la Administración podrá desistir, sin necesidad de motivación, en los supuestos y con los requisitos previstos en las Leyes

Artículo 94. Desistimiento v renuncia por los interesados.

1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.
2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado.
3. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.
4. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.
5. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento.

Comentarios al artículo 94:

La mayoría de los apartados coinciden con la redacción de los artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Comentarios al artículo 94.1: Hay que tener claro lo siguiente para los tests:

- Se desiste: de solicitudes
- Se renuncia: a derechos (cuando no esté prohibida esta renuncia)

Ejemplo de cuando está prohibida la renuncia es en la normativa de función pública, cuando se prohíbe la renuncia mientras tengamos abierto un expediente disciplinario.

En los tests nos intentarán confundir entre desistimiento y renuncia, y nos hablarán de renunciar a solicitudes o desistir de derechos. Estas expresiones serían incorrectas.

Comentarios al artículo 94.2: En la Ley 39/2015 hemos visto que la iniciación de un procedimiento puede formularse por varios interesados. Si alguno de ellos desiste o renuncia, sólo afectará a aquel que desista o renuncia. El procedimiento seguiría con el resto de interesados.

Comentarios al artículo 94.3: Se añade a la anterior redacción la obligación de que de ben incorporarse las firmas que correspondan. Hay que recordar que el art. 11 establecía la obligatoriedad de la firma para desistir de acciones y renunciar a derechos (Se entiende que principalmente se refiere a los sistemas de firma electrónica)

Comentarios al artículo 94.4: No hay que confundir a estos terceros interesados que se hubieran personado en el procedimiento con los interesados iniciales. Pongamos un ejemplo, si una solicitud está firmada por dos personas, y una desiste o renuncia, no afecta a la otra persona, aplicándose el apartado 2. de este artículo. Sin embargo, si renuncian o desisten estas dos personas, pero en el procedimiento se hubieran personado otros terceros que no formaban parte de la solicitud inicial, se les debe notificar este desistimiento o renuncia, por si quieren continuar con el procedimiento.

Aquí se realiza una mejora técnica con la anterior redacción que decía "instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento" añadiendo "desistimiento o renuncia". La anterior redacción olvidaba en este apartado que eran dos los supuestos que se trataban: el desistimiento y la renuncia.

En cuanto a la aceptación de plano del desistimiento o renuncia, hay que entenderlo dentro del contexto del resto del artículo que establecía que se podrá renunciar a derechos cuando no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, por lo que se entiende, que si un interesado renuncia, cuando esté prohibido, como el ejemplo que he puesto de los funcionarios cuando tengan abierto un procedimiento disciplinario, en ese caso se entiende, que no cabe la aceptación de plano de esa renuncia, que estaría prohibida.

Para los tests lo más importante de este apartado es el plazo de 10 días hábiles.

Comentarios al artículo 94.5: Este apartado establece los casos en los podrían limitarse los efectos del desistimiento o renuncia.

Diferencia entre desistimiento y la renuncia.

Ya hemos comentado lo principal para tests y prácticos de este artículo. Este comentario es para plantear la diferencia entre desistimiento y renuncia desde otra perspectiva. Este comentario no sería necesario para el estudio de la ley para tests y prácticos.

Si no utilizamos un lenguaje jurídico, y nos olvidamos de su distinción para los tests, a efectos prácticos desistir o renunciar podría llegar a significar lo mismo. Es decir, que no queremos continuar con el procedimiento, o con la actividad; queremos dejarlo, en algunos contextos podríamos llegar incluso a utilizar la palabra dimitir (si renunciamos a seguir ocupando un puesto) o abandonar. Al menos, en un sentido lógico, a mi entender desistir o renunciar sería lo mismo, querer dejar algo, solo que en distintos momentos ... renunciar al derecho cuando ya lo tenemos como derecho o bien desistir de la solicitud cuando se entiende que todavía no tenemos ese derecho.

Pues bien, hago esta aclaración, porque según algunas teorías jurídicas, cuando se renuncia a un derecho en principio es para siempre, salvo que la norma permita volver a ejercerlo. Por eso, viene por ejemplo en el Estatuto Básico del Empleado Público, que la renuncia a la condición de funcionario, no impide volver a presentarse a los procesos selectivos correspondientes. Pero, eso lo permite el EBEP, mientras que otras normas no dicen nada. Por eso, aconsejo que, si alguna vez queréis dejar de recibir alguna ayuda por ejemplo en la administración, es más recomendable utilizar la expresión desistir de la solicitud de ayuda, que renunciar al derecho a la ayuda; pues podrían interpretar que estáis renunciando a ese tipo de ayuda para siempre.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 94:

PREGUNTA 1.- Según el artículo 94 de la Ley 39/2015:

- a) Todo interesado podrá desistir de su solicitud o renunciar a sus derechos en todo caso
- b) Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o renuncia afectará a todos los interesados
- c) La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de quince días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia
- d) La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia**

SECCION 4.^a CADUCIDAD

Artículo 95. Requisitos y efectos.

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes.

2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido trámite.

3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.

En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado.

4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.

Comentarios al artículo 95:

Comentarios al artículo 95.1: Para los tests lo más importante es el plazo de 3 meses y saber que contra la resolución de caducidad caben los recursos pertinentes, que será el recurso de alzada si la resolución no pone fin a la vía administrativa, o bien recurso de reposición o contencioso-administrativo si la resolución pone fin a la vía administrativa.

Para los prácticos debemos tener presente este artículo junto al artículo 25.1.b) y el artículo 73.2; que, aunque son cuestiones que no tienen nada que ver, la consecuencia final prevista es la caducidad, y los efectos de la caducidad una vez declarada, tanto para los casos del artículo 25.1.b) como del artículo 73.2, o del propio artículo 95.1 son los mismos.

El artículo 25.1.b) nos decía que en los procedimientos en que la administración ejercite potestades sancionadoras, o desfavorables o de gravamen, cumplido el plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento, se producirá la caducidad, ordenando el archivo de las actuaciones con los efectos previstos en el artículo 95. Los efectos serán el propio archivo de actuaciones, o si la actuación no está prescrita, la posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento en las condiciones del apartado 3 de este artículo 95.

La relación con el artículo 73.2 la veremos en el comentario del apartado siguiente.

Comentarios al artículo 95.2: Para los tests lo principal en lo que debemos fijarnos es que la frase tiene varios "no", que pueden inducir a trampas en los tests.

Para ver la relación del artículo 73.2 (plazo para el cumplimiento de trámites) con este artículo 95 primero debemos aclarar el caso concreto, si se trata un trámite indispensable o no. Si no se trata un trámite indispensable no se acordará la caducidad, y solo tendrá el efecto de la pérdida del derecho al referido trámite; que, en realidad, al no tener efecto de caducidad debería encontrarse

esta consecuencia en el artículo 73 sobre el cumplimiento de trámites y no en este artículo 9 5 sobre caducidad.

Si se trata de un trámite indispensable para dictar resolución, sí se declarará la caducidad, pero no a los 10 días previstos en el artículo 73.2, sino transcurridos el plazo de 3 meses previsto en el artículo 95.1. En realidad, este artículo 9 5 entraría en conflicto con el plazo previstos en el artículo 73.2 cuando se trata de cumplimentar trámites que sean indispensables para dictar resolución. En lugar de diez días, este artículo obliga a esperar tres meses hasta que la Administración pueda dictar resolución de caducidad, y además habría que admitir la actuación del interesado si se produjera antes o dentro del día en que se notifique la resolución en la que se le tuviera por transcurrido el plazo y que además se declarara la caducidad.

Comentarios al artículo 95.3: La nueva redacción permite conservar actos dentro de los procedimientos caducados, que no estuvieran prescritos. Así se podrá continuar con la tramitación del procedimiento, pero debiendo cumplimentarse en todo caso, aunque ya se hubiera realizado con anterioridad, trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado.

Comentarios al artículo 95.4: Este apartado indica los casos en que podría no ser aplicable la caducidad, que serían los mismos casos que se establecían en el artículo 94.5 (para facilitar su estudio se recomienda estudiar ambos apartados en conjunto) para limitar los efectos del desistimiento o renuncia.

Recopilación de motivos para declarar la caducidad:

- Como efecto del silencio administrativo en procedimientos iniciados de oficio con efectos desfavorables o de gravamen, o en procedimientos sancionadores. (art. 2 5 .1. b)
- Cuando se requiera el cumplimiento de trámites indispensables para dictar resolución, transcurridos 3 meses de declarará la caducidad (art. 73.2 en conexión con art. 95.2)
- Cuando en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, se produzca su paralización por causa imputable al mismo, transcurridos 3 meses sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, se declarará la caducidad (art. 95.1)

Ejemplo de trámite indispensable:

Para que la Junta de Extremadura realice un pago a un interesado, es necesario que este esté inscrito en el subsistema de terceros, mediante un documento denominado "alta de terceros". Sin estar inscrito en el subsistema de terceros, la administración no puede realizar el pago, por lo que es un trámite indispensable que el interesado se encuentre dado de alta de terceros. Si la administración solicita un alta de terceros, y transcurridos tres meses no ha sido aportado, procedería declarar la caducidad y archivar las actuaciones.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 95:

PREGUNTA 1.- En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá lo siguiente:

- a) que, transcurridos seis meses, se producirá la prescripción del procedimiento
- b) que, transcurridos seis meses, se producirá la caducidad del procedimiento
- c) que, transcurridos tres meses, se producirá la prescripción del procedimiento
- d) que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento**

CAPITULO VI

DE LA TRAMITACION SIMPLIFICADA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN

Este capítulo es una novedad, y en el mismo se establece su ámbito objetivo de aplicación, el plazo máximo de resolución que será de treinta días y los trámites de que constará. Si en un procedimiento fuera necesario realizar cualquier otro trámite adicional, deberá seguirse entonces la tramitación ordinaria. Asimismo, cuando en un procedimiento tramitado de manera simplificada fuera preceptiva la emisión del Dictamen del Consejo de Estado, u órgano consultivo equivalente, y éste manifestara un criterio contrario al fondo de la propuesta de resolución, para mayor garantía de los interesados se deberá continuar el procedimiento pero siguiendo la tramitación ordinaria, no ya la abreviada, pudiéndose en este caso realizar otros trámites no previstos en el caso de la tramitación simplificada, como la realización de pruebas a solicitud de los interesados. Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de acordar la tramitación de urgencia del procedimiento en los mismos términos que ya contemplaba la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 96. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.

1. Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, las Administraciones Públicas podrán acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada del procedimiento.

En cualquier momento del procedimiento anterior a su resolución, el órgano competente para su tramitación podrá acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria.

2. Cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del procedimiento deberá notificarlo a los interesados. Si alguno de ellos manifestara su oposición expresa, la Administración deberá seguir la tramitación ordinaria.

3. Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del procedimiento. Si el órgano competente para la tramitación aprecia que no concurre alguna de las razones previstas en el apartado 1, podrá desestimar dicha solicitud, en el plazo de cinco días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por parte del interesado. Transcurrido el mencionado plazo de cinco días se entenderá desestimada la solicitud.

4. En el caso de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, si una vez iniciado el procedimiento administrativo el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado.

5. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, sin que quepa la oposición expresa por parte del interesado prevista en el apartado 2.

6. Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento, y constarán únicamente de los siguientes trámites:

- a) Inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado.
- b) Subsanción de la solicitud presentada, en su caso.

- c) Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de cinco días.
- d) Trámite de audiencia, únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado.
- e) Informe del servicio jurídico, cuando éste sea preceptivo.
- f) Informe del Consejo General del Poder judicial, cuando éste sea preceptivo.
- g) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma en los casos en que sea preceptivo. Desde que se solicite el Dictamen al Consejo de Estado, u órgano equivalente, hasta que éste sea emitido, se producirá la suspensión automática del plazo para resolver.

El órgano competente solicitará la emisión del Dictamen en un plazo tal que permita cumplir el plazo de resolución del procedimiento. El Dictamen podrá ser emitido en el plazo de quince días si así lo solicita el órgano competente.

En todo caso, en el expediente que se remita al Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente, se incluirá una propuesta de resolución. Cuando el Dictamen sea contrario al fondo de la propuesta de resolución, con independencia de que se atienda o no este criterio, el órgano competente para resolver acordará continuar el procedimiento con arreglo a la tramitación ordinaria, lo que se notificará a los interesados. En este caso, se entenderán convalidadas todas las actuaciones que se hubieran realizado durante la tramitación simplificada del procedimiento, a excepción del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente.

- h) Resolución.

7. En el caso que un procedimiento exigiera la realización de un trámite no previsto en el apartado anterior, deberá ser tramitado de manera ordinaria.

Comentarios al artículo 96:

En este artículo se contienen previsiones para la tramitación simplificada del procedimiento, similar a lo que establecía el reglamento por el que se regulaba el procedimiento de responsabilidad patrimonial, pero extendiéndose a todos los procedimientos. No hay que confundir con la tramitación de urgencia prevista en esta misma ley en la que se reducen los plazos a la mitad. La tramitación simplificada tendrá una duración máxima de 30 días, que sería la principal pregunta que realizan en los exámenes tipo tests sobre este artículo. Cuando tramitamos un procedimiento que no sea en base a la tramitación simplificada de este artículo, diríamos que tiene una tramitación ordinaria.

Comentarios al artículo 96.1: La tramitación simplificada se puede acordar de oficio o a instancia del interesado. Serían motivos para acordar la tramitación simplificada: razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento.

Comentarios al artículo 96.2: El acuerdo de oficio de la tramitación simplificada debe notificarse a los interesados. Si alguno se opone expresamente, la administración debe seguir la tramitación ordinaria en el procedimiento. Se entiende que, al hablar de interesados en plural, continuaría la tramitación ordinaria con todos los interesados por el simple hecho de que alguno de ellos se opusiera a la tramitación simplificada. En el apartado 5 veremos una excepción sobre la oposición para procedimientos sancionadores.

Comentarios al artículo 96.3: Existen claras diferencias entre si la decisión de tramitación simplificada se formula de oficio o a instancia del interesado. Si se inicia de oficio, cualquier posición

contraria de los interesados hará que se deba tramitar ordinariamente; sin embargo, si es solicitada por los interesados, el órgano debe contestar en cinco días, sin posibilidad de recurso contra esta decisión. Ante la falta de contestación de esta solicitud, el interesado debe entenderla desestimada, con lo que el expediente se seguiría tramitando ordinariamente.

Comentarios al artículo 96.4: Este apartado específico de los procedimientos de responsabilidad patrimonial indica en qué casos el órgano instructor puede acordar la tramitación simplificada: cuando considere inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público (funcionamiento que puede ser normal o anormal) y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización.

Comentarios al artículo 96.5: En procedimientos de naturaleza sancionadora, adoptada la tramitación simplificada de oficio, calificando la infracción leve, no cabe oposición expresa del interesado para seguir la tramitación ordinaria; por lo tanto, se establece una excepción al apartado 2, no debiendo entenderse que en todo caso ocurra lo allí previsto, sino que se seguirá con la tramitación ordinaria cuando haya oposición expresa, salvo el supuesto de procedimientos sancionadores con infracciones leves, en los que no cabe oposición expresa a su tramitación simplificada.

Comentarios al artículo 96.6: Sobre este apartado el Consejo de Estado realizó bastantes observaciones que no fueron tenidas en cuenta, aconsejando que se reconsiderara la regulación proyectada a efectos de ponderar si era factible finalizar estos procedimientos en menos de treinta días, teniendo en cuenta todos los trámites mínimos previstos en este apartado. Se aconsejó además que se eliminara como necesario en la tramitación simplificada el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial, y cuando fuera exigible en un procedimiento, de conformidad con el apartado siguiente, debería ser tramitado de manera ordinaria. También debería haberse reconsiderado, según el Consejo de Estado, la regulación del trámite de audiencia solo en casos desfavorables, pues resultaría complicado conocer cuál va a ser el sentido de la resolución antes de que se emitan los informes preceptivos.

Por otro lado, el Consejo de Estado veía que el plazo de quince días para emitir el Dictamen que puede solicitar el órgano competente entra en colisión con lo establecido en la **Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado**, cuyo artículo 19 prevé esta reducción del plazo únicamente para los supuestos de urgencia, por lo que no quedaría justificada la reducción para los procedimientos simplificados sin que se hubiera modificado las previsiones de esta Ley Orgánica.

Respecto a la redacción del último párrafo del apartado g), el Consejo de Estado dice que esta redacción es confusa, ya que el hecho de que un dictamen no se pronuncie en el mismo sentido que una propuesta de resolución no obliga necesariamente a volver a someter a consideración del órgano consultivo el asunto. Y con esta redacción, parece desconocerse, además, el carácter final del dictamen del Consejo de Estado, después del cual no cabe someter el expediente a cualquier otra oficina o dependencia.

Lo principal para los tests es el plazo de 30 días hábiles. Y también identificar los trámites que tendría la tramitación simplificada.

Comentarios al artículo 96. 7: Si un procedimiento exigiera un trámite no previsto en el apartado 6, deberá ser tramitado de manera ordinaria. Por ejemplo, podría formar parte de la tramitación simplificada el informe del servicio jurídico, cuando sea preceptivo; pero, si no fuera preceptivo y se quisiera solicitar facultativamente, en ese caso no se podría acudir a la tramitación simplificada y debería ser tramitado de manera ordinaria.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 96:

PREGUNTA 1.- Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos:

a) en 30 días

b) en 10 días

c) en 15 días

d) en 20 días

CAPÍTULO VII

EJECUCIÓN

Artículo 97. Título.

1. Las Administraciones Públicas no iniciarán ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico.
2. El órgano que ordene un acto de ejecución material de resoluciones estará obligado a notificar al particular interesado la resolución que autorice la actuación administrativa.

Comentarios al artículo 97:

Este artículo es una reproducción literal del artículo 93 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Comentarios al artículo 97.1: Para proceder a la ejecución material es necesario que hubiera finalizado el procedimiento con una resolución que sirva de fundamento. No obstante, habría aquí que tener presente la especialidad de la ejecutividad de las resoluciones sancionadoras prevista en el artículo 90.3.

Comentarios al artículo 97.2: Además de la resolución administrativa que finaliza el procedimiento, cuando se vaya a ordenar el acto de ejecución material se debe también notificar al interesado esa nueva resolución ejecutoria.

Pongamos un ejemplo de esto último: Si se nos ha concedido por resolución una ayuda de 500 euros. Cuando se ejecutara materialmente el pago, deberían notificarnos que la resolución que autoriza esta actuación administrativa del pago. Aunque en la práctica esto no suele hacerse.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 97:

PREGUNTA 1.- Señala la respuesta CORRECTA de conformidad con el artículo 97 de la Ley 39/2015:

- a) Las Administraciones Públicas iniciarán actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico
- b) Las Administraciones Públicas no iniciarán ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico**
- c) Las Administraciones Públicas no iniciarán ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares cuando previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico
- d) Las Administraciones Públicas no iniciarán ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que no limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico

Artículo 98. Ejecutoriedad.

1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que:

- a) Se produzca la suspensión de la ejecución del acto.
- b) Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición.
- c) Una disposición establezca lo contrario.
- d) Se necesite aprobación o autorización superior.

2. Cuando de una resolución administrativa, o de cualquier otra forma de finalización del procedimiento administrativo prevista en esta ley, nazca una obligación de pago derivada de una sanción pecuniaria, multa o cualquier otro derecho que haya de abonarse a la Hacienda pública, éste se efectuará preferentemente, salvo que se justifique la imposibilidad de hacerlo, utilizando alguno de los medios electrónicos siguientes:

- a) Tarjeta de crédito y débito.
- b) Transferencia bancaria.
- c) Domiciliación bancaria.
- d) Cualesquiera otros que se autoricen por el órgano competente en materia de Hacienda Pública.

Comentarios al artículo 98:

Comentarios al artículo 98.1: Los actos administrativos son inmediatamente ejecutivos, salvo las excepciones previstas en este apartado.

La nueva Ley insiste, al igual que en el art. 90, en que las resoluciones sancionadoras no son ejecutivas mientras quepa algún recurso en vía administrativa. Se diferencia de la anterior ley en la que las resoluciones de procedimientos sancionadores solo eran ejecutivas cuando ponían fin a la vía administrativa. Es decir, que anteriormente en procedimientos sancionadores, no podían ser ejecutadas las resoluciones que no pusieran fin a la vía administrativa, susceptibles de recursos de alzada; mientras que sí podían ser ejecutadas las resoluciones que pusieran fin a la vía administrativa, susceptibles de recursos de reposición. Ahora, incluso aunque ponga fin a la vía administrativa y sea susceptible de recurso de reposición, no será ejecutiva mientras quepa algún recurso en vía administrativa, como hemos comentado ya en el artículo 90.3.

Comentarios al artículo 98.2: Sobre estas formas de pago más bien correspondería su regulación en las correspondientes leyes de Hacienda Pública. Como enmienda se propuso la supresión del apartado 2 de este artículo, pero no fue aprobada. No obstante, como dice en el apartado d) "cualesquiera otros que se autoricen por el órgano competente en materia de Hacienda Pública", se entiende que los órganos correspondientes en materia de Hacienda pueden autorizar los medios de pago que procedan en estos casos.

Los pagos que hagan los interesados a la administración, para la administración serán ingresos.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 98:

PREGUNTA 1.- Señala la respuesta INCORRECTA, de conformidad con el artículo 98 de la Ley 39/2015. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que:

a) Se produzca la suspensión de la ejecución del acto

b) Una disposición establezca lo contrario

c) Se trate de una resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial

d) Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición

Artículo 99. Ejecución forzosa.

Las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la Ley, o cuando la Constitución o la Ley exijan la intervención de un órgano judicial.

Comentarios al artículo 99:

Este artículo es una reproducción del artículo 95 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con la única mejora técnica de que se sustituye la expresión

"... exijan la intervención de los Tribunales", por la expresión más precisa:

"... exijan la intervención de un órgano judicial". Con el término "Tribunales", no se englobaba todos los posibles órganos judiciales que pudieran intervenir para estos casos, como pudiera ser Juzgados, o Audiencias.

Para proceder a la ejecución forzosa, hemos debido apercibir previamente. No procede la ejecución forzosa cuando:

- Se suspenda la ejecución
- Se exija la intervención de un órgano judicial (como por ejemplo para entrar en el domicilio)

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 99:

PREGUNTA 1.-Las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes encada caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo:

- a) Se suspenda la ejecución de acuerdo con un reglamento
- b) Cuando la Constitución o la Ley exijan la intervención de un órgano judicial**
- c) Cuando la Constitución o la Ley exijan la intervención de un órgano administrativo
- d) Todas son correctas

Artículo 100. Medios de ejecución forzosa.

1. La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el principio de proporcionalidad, por los siguientes medios:

- a) Apremio sobre el patrimonio.
- b) Ejecución subsidiaria.
- c) Multa coercitiva.
- d) Compulsión sobre las personas.

2. Si fueran varios los medios de ejecución admisibles se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual.

3. Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieran la autorización de su titular, las Administraciones Públicas deberán obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial.

Comentarios al artículo 100:

Comentarios al artículo 100.1: Hay que aprender de memoria los cuatro medios de ejecución forzosa. La principal pregunta de los tests es que nos preguntan por cuál de los siguientes no es un medio de ejecución forzosa, y cambian los términos como respuestas incorrectas. Por ejemplo, que venga como respuesta compulsión coercitiva, o multa subsidiaria. Serían expresiones incorrectas en el test.

Comentarios al artículo 100.2: La administración podrá elegir qué medio de ejecución forzosa elige de entre las opciones del artículo 100, o bien de entre las posibilidades que le ofrezca la normativa aplicable. Hay veces que podrá elegir varios de los medios. Deberá elegir el menos restrictivo de la libertad individual. Por ejemplo, la compulsión sobre la persona sería el más restrictivo de libertad individual.

Comentarios al artículo 100.3: En este apartado 3 se realiza una ampliación con respecto a la anterior redacción, y es que el consentimiento del interesado o la oportuna autorización judicial es necesario no solo para entrar en el domicilio del interesado, sino también para otros lugares en los que se requiera autorización del titular para entrar.

A efectos de preguntas de tests en pruebas de acceso a la función pública, hay que distinguir que en la Constitución al hablar de la entrada en domicilio en su artículo 18.2 se dice que "Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito." Por lo que hay que tener especial cuidado con la palabra "autorización judicial" (Ley 39/2015, de 1 de octubre) y "resolución judicial" (Constitución); a pesar de que se refieren a lo mismo.

Los medios de ejecución forzosa.

Comentamos a continuación los aspectos más prácticos de la ejecución forzosa (algunos de los ejemplos son de procedimientos de naturaleza sancionadora, pero considero que ayudan a entender los medios de la ejecución forzosa):

El artículo 98 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo los casos de suspensión de la ejecución del acto, que se trate de una resolución de un procedimiento sancionador contra el que quepa algún recurso en vía administrativa (incluido el potestativo de

reposición), y en aquellos casos en que una disposición establezca lo contrario o necesiten aprobación o autorización superior.

El artículo 99 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, exige el previo apercibimiento, en todo caso, para proceder a la ejecución forzosa de los actos administrativos. Por lo tanto, no se puede iniciar los medios de ejecución forzosa que veremos a continuación si no existe este previo apercibimiento (que sería un aviso de que se va a proceder a iniciar la ejecución forzosa).

En el artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se dice que "La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el principio de proporcionalidad, por los siguientes medios:

- A) Apremio sobre el patrimonio.
- B) Ejecución subsidiaria.
- C) Multa coercitiva.
- D) Compulsión sobre las personas."

Se elegirá el medio menos restrictivo de la libertad individual. Si fuera necesario entrar en el domicilio, la administración debe obtener el consentimiento del mismo o la oportuna autorización judicial.

APREMIO SOBRE EL PATRIMONIO. Es el medio más generalizado de ejecución forzosa. Cuando hubiera de satisfacerse cantidad líquida se seguirá la vía de apremio, como procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva. Las obligaciones pecuniarias tienen que encontrarse establecidas en normas con rango de ley (no valdrían normas reglamentarias). Se aplica al cobro de las cantidades de dinero que se adeuden a la administración, y no se hubieran pagado a la administración voluntariamente. El apremio puede conducir al embargo de los bienes. A modo de ejemplo, si recibimos una carta de la Consejería de Hacienda y Administración Pública en la que se nos dice que hemos liquidado incorrectamente un impuesto, por lo que debemos abonar la cantidad de mil euros en un plazo voluntario de un mes, y no estando conforme, interponemos recursos administrativos. Con la interposición de un recurso no se suspende por sí misma la ejecución de los actos, por lo que sigue existiendo la obligación de pagar el dinero a la administración, con lo cual, esta, independientemente de tener que resolver el recurso, podría proceder a la ejecución forzosa a través del apremio sobre el patrimonio. Exigiendo el pago en vía ejecutiva, y en su caso, el embargo. Si posteriormente, el recurso nos diera la razón, nos tendrían que devolver el dinero.

EJECUCIÓN SUBSIDIARIA. Cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. Las administraciones realizarán el acto, por sí o a través de las personas que determinen, a costa del obligado (que se exigirá por el medio de apremio sobre el patrimonio). Pongamos un ejemplo, en un cine se encuentra un cartel con publicidad de una bebida alcohólica, estando prohibido por el artículo 6.5.b) de la Ley 4/1997, de 10 de abril, de medidas de prevención y control de la venta y publicidad de bebidas alcohólicas para menores de edad. La administración competente, previa resolución del procedimiento, le advertirá (que sería el previo apercibimiento) de que está obligado a quitar el cartel publicitario del cine, dándole un plazo voluntario para retirarlo, a partir del cual procederá a la ejecución subsidiaria, siendo retirado por la propia administración, a costa del obligado.

MULTA COERCITIVA La imposición de multas coercitivas tiene que estar autorizada por leyes (no serían válidos reglamentos). Se reiterarán por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado. La multa coercitiva será independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas. A modo de ejemplo, en el ejemplo que pusimos del cartel publicitario de bebida alcohólica en un cine; en el plazo en el cual se insta a que se retire voluntariamente el cartel, podría acompañarse de multas coercitivas, por periodos de tiempo que

transcurran sin su retirada. Estas multas coercitivas son independientes de otras sanciones o medios de ejecución forzosa.

Otro ejemplo es que el que se establecía en la Ley 2/2003, de 13 de marzo, de la convivencia y el ocio de Extremadura. En su artículo 2.4. se establecían las siguientes sanciones por infracciones:

"Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 300 euros. Si la infracción se cometiese por menores de dieciocho y mayores de dieciséis, será sancionada con la realización de trabajos en favor de la comunidad, por un tiempo no superior a treinta días.

En caso de no realizarse los referidos trabajos, se podrán imponer multas coercitivas al menor, por importe de hasta 50 euros por día correspondiente de la sanción mencionada en el apartado anterior.

Si el menor no asumiese estas multas coercitivas, serán responsables de las mismas sus representantes legales."

Por lo tanto, se sanciona a los menores a trabajos en favor de la comunidad (que podríamos entender que es un medio de ejecución de compulsión sobre las personas), y en caso de no realizarse esos trabajos, por cada día que no realizara los trabajos, se impondría una multa coercitiva de hasta 50 euros.

COMPULSIÓN SOBRE LAS PERSONAS. Tiene que estar autorizado por.... una ley (no vale reglamento). Se podrían ejecutar de esta forma los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar, dentro siempre del respeto de la dignidad y de los derechos constitucionales.

Hay que tener en cuenta que este medio de ejecución forzosa es el más restrictivo de la libertad individual, por lo tanto, solo se aplicará si no se pueden aplicar los otros medios de ejecución forzosa. Son medidas coercitivas sobre la libertad de la persona, que deben respetar los derechos constitucionales, pueden ser de gran variedad, y podrían implicar la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

OBLIGACIÓN PERSONALÍSIMA DE NO HACER O SOPORTAR. Ejemplo: Impedimento de entrar en un lugar. Se prohíbe a una determinada persona la entrada en un lugar, por ejemplo, en una sala de bingo.

OBLIGACIÓN PERSONALÍSIMA DE HACER. Ejemplo: Se obliga a una persona a someterse a una vacunación obligatoria. También obligación personalísima de hacer: es el encargo de un cuadro, a un artista famoso, que tiene un estilo personal. Ese cuadro no puede realizarse por otra persona, y estaba obligado a hacerlo por un compromiso (contrato) con la administración para una exposición concreta, por lo cual, si al final no realiza el cuadro, deberá resarcir de los daños y perjuicios ocasionados.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 100:

PREGUNTA 1.- Señala la respuesta INCORRECTA. La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el principio de proporcionalidad, por los siguientes medios:

- a) Apremio sobre el patrimonio
- b) Ejecución coercitiva**
- c) Compulsión sobre las personas
- d) Multa coercitiva

Artículo 101. Apremio sobre el patrimonio.

1. Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida se seguirá el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento de apremio.
2. En cualquier caso no podrá imponerse a los administrados una obligación pecuniaria que no estuviese establecida con arreglo a una norma de rango legal.

Comentarios al artículo 101:

Este artículo es similar al artículo 97 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Se sustituye la anterior expresión de "procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva" por "procedimiento de apremio".

Comentarios al artículo 101.1: El procedimiento de apremio, o la vía ejecutiva, es el mecanismo que se pone en marcha cuando se ha procedido al cumplimiento de satisfacción de la cantidad líquida dentro del periodo voluntario de pago.

Corno ya comenté en los ejemplos prácticos de la ejecución forzosa, un ejemplo sería que nos conceden una ayuda económica y luego no cumplimos con las obligaciones, por lo que la administración procede a un procedimiento de reintegro del pago de la ayuda económica. Nos conceden el plazo de un mes para que reintegremos el pago indebido. Si en ese periodo voluntario no devolvemos el dinero a la administración; se podrá proceder a la vía ejecutiva o vía de apremio para que, en último término, en caso de que no paguemos, nos embargarían la cuenta bancaria, en su caso.

Comentarios al artículo 101.2: Las obligaciones pecuniarias (que obligan a un pago de dinero) no pueden establecerse en normas que no tengan rango legal. O sea, que no puede imponerse una obligación de pago en un Decreto, por ejemplo.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 101:

PREGUNTA 1.- Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida se seguirá el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento:

- a) De apremio
- b) De ejecución subsidiaria
- c) De compulsión sobre las personas
- d) De multa coercitiva

Artículo 102. Ejecución subsidiaria.

1. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.
2. En este caso, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a través de las personas que determinen, a costa del obligado.
3. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.
4. Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva.

Comentarios al artículo 102:

Este artículo entero es una reproducción literal del artículo 9 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Comentarios al artículo 102.1: Esta es la principal pregunta de este artículo para los tests, que sería la definición de cuándo procede la ejecución subsidiaria. Hay que tener cuidado con el "no" para los tests.

Como ya comenté en los ejemplos prácticos de la ejecución forzosa, un ejemplo sería que el infractor X tiene que retirar un cartel. La administración le requiere para que retire el cartel o bien acudirá a la ejecución subsidiaria, en la que la propia administración o bien a través de una empresa retire el cartel, y como veremos en el apartado 2 y 3 exigiéndole los gastos ocasionados al infractor X.

Comentarios al artículo 102.2: En la ejecución subsidiaria las administraciones realizarán forzosamente el acto por sí o a través de las personas que determinen (normalmente empresa), a costa del obligado. O sea, que el obligado tiene que pagar el coste que hubiera tenido para la administración.

Comentarios al artículo 102.3: Para aclarar este apartado que hace referencia al artículo anterior, debemos entenderlo así: El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme al procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento de apremio.

Comentarios al artículo 102.4: El cobro previsto en los apartados anteriores por los gastos que vaya a tener la ejecución subsidiaria puede incluso realizarse provisionalmente antes de la ejecución forzosa.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 102:

PREGUNTA 1.- Habrá lugar a la ejecución subsidiaria:

- a) cuando se trate de actos que por ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado
- b) cuando se trate de actos que por no ser personalísimos no puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado
- c) cuando se trate de actos que por ser personalísimos no puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado
- d) cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado**

Artículo 103.Multa coercitiva.

1. Cuando así lo autoricen las Leyes, y en la forma y cuantía que éstas determinen, las Administraciones Públicas pueden, para la ejecución de determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, en los siguientes supuestos:

- a) Actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado.
- b) Actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara conveniente.
- c) Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona.

2. La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas.

Comentarios al artículo 103:

Este artículo entero es una reproducción literal del artículo 9 9 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Comentarios al artículo 103.1: Este apartado establece los supuestos en los que puede acudir a este medio de ejecución forzosa de multa coercitiva.

Comentarios al artículo 103.2: Aparte de otras sanciones que se impongan, puede procederse a la multa coercitiva independientemente.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 103:

PREGUNTA 1.- En cuál de los siguientes supuestos no procede la multa coercitiva:

- a) Actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado
- b) Actos en que, procediendo la compulsión, la Administración la estimara conveniente**
- c) Actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara conveniente
- d) Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona

Artículo 104. Compulsión sobre las personas.

1. Los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar podrán ser ejecutados por compulsión directa sobre las personas en los casos en que la ley expresamente lo autorice, y dentro siempre del respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitución.
2. Si, tratándose de obligaciones personalísimas de hacer, no se realizase la prestación, el obligado deberá resarcir los daños y perjuicios, a cuya liquidación y cobro se procederá en vía administrativa.

Comentarios al artículo 104:

Este artículo entero es una reproducción literal del artículo 100 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Comentarios al artículo 104.1: Debe estar autorizado por ley, imponer una obligación personalísima de no hacer o soportar. Por ejemplo, la prohibición de entrar en salas de juegos, o estadios de fútbol.

Comentarios al artículo 104.2: Si no se cumpliera con la obligación personalísima de hacer, el obligado deberá resarcir los daños y perjuicios mediante pagos que cobrará la administración. Por ejemplo, si tenemos que hacer trabajos en favor de la comunidad, y no los hacemos, deberemos pagar una cantidad de dinero a cambio.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 104:

PREGUNTA 1.- El obligado deberá resarcir los daños y perjuicios, a cuya liquidación y cobro se procederá en vía administrativa:

- a) Si, tratándose de obligaciones personalísimas de no hacer, no se realizase la prestación
- b) Si, tratándose de obligaciones personalísimas de hacer, se realizase la prestación
- c) Si, tratándose de obligaciones personalísimas de no hacer, se realizase la prestación
- d) Si, tratándose de obligaciones personalísimas de hacer, no se realizase la prestación**

Artículo 105. Prohibición de acciones posesorias.

No se admitirán a trámite acciones posesorias contra las actuaciones de los órganos administrativos realizadas en materia de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.

Comentarios al artículo 105:

Es la tradicional prohibición de interdictos contra la Administración que contemplaba la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Con la Ley 1/2002, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la tutela interdictal halla su cauce a través de las acciones posesorias, por lo que, por recomendación del dictamen del Consejo de Estado, fueron sustituidos los términos.

Hablando más claro, las "acciones posesorias" son un tipo de juicios civiles para reclamar la posesión de las cosas. Estos juicios estarían prohibidos, y no estarían permitidos contra actuaciones de la administración.

Preguntas tipo-tests sobre el artículo 105:

PREGUNTA 1.-En relación con las acciones posesorias contra las actuaciones de los órganos administrativos:

- a) Se admitirán a trámite
- b) Se encuentran prohibidas, salvo las excepciones legales
- c) No se encuentran prohibidas
- d) No se admitirán a trámite**